



43 acórdãos encontrados com: **(lc\ -2021 and 014133) inpath (/ref/item)**

Ordenar por

Precedentes Qualificados



Documento 1 de 43



EEAARESP 2583530



PROCESSO

EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2583530 / RO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2024/0074889-5

RELATOR

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148)



ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

05/05/2026

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 12/05/2026

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. ABOLITIO CRIMINIS RESTRITA À MAJORANTE. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO NA LEI NOVA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO PARA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00084 PAR:00002

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00002 PAR:ÚNICO ART:00110 PAR:00001

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(APLICAÇÃO DA MAJORANTE - LEGISLAÇÃO VIGENTE)

STJ - [AgRg no AREsp 2786212-RO](#)

Documento 2 de 43



AGARESP 2079040



PROCESSO

AgRg no AREsp 2079040 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2022/0058360-5

RELATOR

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

10/02/2026

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 20/03/2026

EMENTA

Direito penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial.

Crime do art. 89 da Lei 8.666/1993. Dispensa de licitação por valor.

Inobservância de formalidades. Lei 14.133/2021. Abolitio criminis.

Agravo regimental e recurso especial providos.

I. Caso em exame

1. O agravo regimental e o recurso especial. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que, ao conhecer do agravo em recurso especial, conheceu do recurso especial e negou-



lhe provimento, mantendo acórdão que condenou o recorrente, na qualidade de particular contratado pelo Município, pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993, em razão de contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica celebrado mediante dispensa de licitação, com alegada inobservância das formalidades legais.

2. As decisões anteriores. Sentença condenatória que aplicou pena de 3 anos de detenção e multa, pela prática do crime de dispensa de licitação. Tribunal estadual que, em apelação, rejeitou preliminar defensiva, declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de desvio de verba pública, manteve a condenação pelo delito do art. 89 da Lei 8.666/1993, apenas alterando o regime prisional e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimento de que se tratava de hipótese de dispensa de licitação por valor (art. 24, II, da Lei 8.666/1993) e de que a tipificação incidiu sobre a conduta de "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa" (parte final do caput do art. 89 da Lei 8.666/1993).

3. A controvérsia no recurso especial. No recurso especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, o recorrente sustenta: (i) inaplicabilidade das formalidades do art. 26 da Lei 8.666/1993 às hipóteses de dispensa por valor do art. 24, II; (ii) ausência de prova do dolo específico de lesar o erário; e (iii) ocorrência de abolitio criminis, em razão da revogação do art. 89 da Lei 8.666/1993 pela Lei 14.133/2021 e da não reprodução, no art. 337-E do Código Penal, da conduta de deixar de observar as formalidades da dispensa ou inexigibilidade.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da revogação do art. 89 da Lei 8.666/1993 pela Lei 14.133/2021 e da tipificação atualmente prevista no art. 337-E do Código Penal, houve abolitio criminis da conduta consistente em deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação, em hipótese legal de dispensa por valor (art. 24, II, da Lei 8.666/1993), impondo-se a absolvição do recorrente com fundamento no art. 2º do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. O antigo art. 89 da Lei 8.666/1993 abrangia duas condutas distintas: (i) dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais, isto é, contratar diretamente quando a lei não autorizava; e (ii) deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade, quando a contratação direta era legalmente admitida, mas não observados os requisitos formais. 6.

Com a entrada em vigor da Lei 14.133/2021, a parte final do art. 89 da Lei 8.666/1993 não foi reproduzida no art. 337-E do Código Penal, que passou a incriminar apenas a conduta de admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, configurando-se abolitio criminis em relação à conduta de mera inobservância das formalidades da dispensa ou inexigibilidade de licitação.

7. O Tribunal de origem consignou expressamente que o valor do contrato celebrado era inferior ao limite de R\$ 8.000,00, reconhecendo tratar-se de hipótese de dispensa de licitação por valor, nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/1993, e que a tipificação recaiu sobre a conduta de "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa", última parte do caput do art. 89 da Lei 8.666/1993, em razão da alegada ausência de observância dos procedimentos administrativos previstos no art. 26 do referido diploma.

8. Diante da ausência de continuidade normativo-típica entre a parte final do art. 89 da Lei 8.666/1993 e o art. 337-E do Código Penal, e considerando que a condenação do recorrente se fundou exclusivamente na inobservância de formalidades em situação de dispensa de licitação por valor, impõe-se reconhecer a abolitio criminis e aplicar retroativamente a lei penal mais benéfica, na forma do art. 2º do Código Penal, absolvendo-se o recorrente, sem prejuízo de eventual responsabilização em outras esferas do Direito.

9. Em consequência, o agravo regimental deve ser provido para reconsiderar a decisão monocrática anterior e, ao se apreciar o recurso especial, dar-lhe provimento para absolver o recorrente quanto ao crime do art. 89 da Lei 8.666/1993.

IV. Dispositivo e

tese Tese de julgamento:

1. A revogação da parte final do art. 89 da Lei 8.666/1993 pela Lei 14.133/2021, não reproduzida no art. 337-E do Código Penal, configura abolitio criminis da conduta de deixar de observar as

formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação.

2. Reconhecida a abolitio criminis e ausente continuidade normativo-típica, o réu condenado exclusivamente pela conduta revogada deve ser absolvido, nos termos do art. 2º do Código Penal, sem prejuízo de eventual responsabilização em outras esferas.

Resultado do Julgamento: Agravo regimental e recurso especial providos para absolver o recorrente, em razão de abolitio criminis decorrente da revogação da parte final do art. 89 da Lei 8.666/1993 pela Lei 14.133/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes dando provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz e da reconsideração de voto do Sr. Ministro Relator no mesmo sentido, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00026 ART:00089 PAR:ÚNICO

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:0337E

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORMALIDADES PERTINENTES - INOBSERVÂNCIA - ABOLITIO CRIMINIS)

STJ - [AgRg no RHC 183938-SC](#)



PROCESSO

REsp 2211999 / SP
RECURSO ESPECIAL
2024/0245042-2

RELATORA

Ministra REGINA HELENA COSTA (1157)

ÓRGÃO JULGADOR

T1 - PRIMEIRA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

10/02/2026

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 26/02/2026

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 7º DA LEI N. 10.520/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. ART. 87, III, DA REVOGADA LEI N. 8.666/1993. PENALIDADE QUE INTERDITAVA A CONTRATAÇÃO COM TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMPERAMENTO DE SUA ABRANGÊNCIA POR ATO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 156, § 4º, DA LEI N. 14.133/2021. PRECEITO QUE NÃO ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DA APENAÇÃO. INCREMENTO DA DURAÇÃO TEMPORAL DA PENA E REDUÇÃO DE SEU ASPECTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DE LEIS. RETROATIVIDADE BENÉFICA INAPLICÁVEL. NULIDADE DA LICITAÇÃO QUE MACULA A ULTERIOR RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRONÚNCIA DE INVALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 147 E 148, § 2º, DA LEI N. 14.133/2021. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I - Não se conhece da alegada ofensa ao art. 7º da Lei n. 10.520/2002, porquanto é entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal de origem impede o acesso à instância especial, pois não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282/STF.

II - A penalidade de suspensão temporária de licitar e de contratar, aplicada com fundamento no art. 87, III, da revogada Lei n. 8.666/1993, a qual veiculava normas gerais acerca de licitações e contratações públicas, impede o apenado de formalizar avenças com toda a Administração Pública, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, enquanto perdurarem seus efeitos, revelando-se impróprio restringir sua abrangência por ato administrativo. Precedentes.

III - É inadequado aplicar retrospectivamente o art. 156, § 4º, da Lei n. 14.133/2021, que atualmente dispõe sobre licitações e contratos administrativos, para ilícitos anteriores a 30.12.2023, data na qual revogado o regime jurídico previsto no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993, porquanto (i) a legislação superveniente, a um só tempo, inaugurou regime mais favorável no tocante à sua abrangência subjetiva, impondo, porém, contornos mais gravosos relativamente ao seu aspecto temporal, não sendo possível a incidência parcial do novel regramento, e (ii) ausente norma legal expressa determinando sua incidência retroativa.

IV - Embora, em regra, a nulidade contratual opere efeitos ex tunc, à vista dos princípios da primazia do interesse público e da continuidade dos serviços estatais, os arts. 147 e 148, § 2º, da Lei n. 14.133/2021 permitem a modulação temporal da declaração de nulidade de contratos administrativos, a fim de, atribuindo-lhe efeitos prospectivos pelo período máximo de 6 (seis) meses, viabilizar o atendimento de necessidades coletivas essenciais até a celebração de válida relação contratual, inteligência aplicável à hipótese em exame.

V - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Gurgel de Faria, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança e declarar a inabilitação da STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. no Pregão Eletrônico n.º 1/222, com a consequente invalidade do ulterior contrato administrativo, o qual pode permanecer



produzindo efeitos pelo prazo de até 06 (seis) meses, contados do trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, nesta assentada, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00087 INC:00003

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00147 ART:00148 PAR:00002 ART:00156 PAR:00004

LEG:FED CFB:***** ANO:1988

***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

ART:00005 INC:00040

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA - RETROATIVIDADE) STJ - [MS 29789-DF](#)

(CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUSPENSÃO - IMPEDIMENTO - RESTRIÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO - INVIABILIDADE) STJ - [AgInt no RMS 69337-PR](#)



PROCESSO

REsp 2232709 / MG

RECURSO ESPECIAL

2025/0348613-1

RELATOR

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

11/02/2026

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 19/02/2026

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993). MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA (ART. 337-E DO CP). DOLO ESPECÍFICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, III, DO CPP). EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).

1. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia matéria constitucional em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento.
2. A revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 não configura abolitio criminis, mas, sim, continuidade típico-normativa, com a transposição do tipo penal para o art. 337-E do Código Penal.
3. A condenação pelo crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige a demonstração de dolo específico de causar prejuízo ao erário e a comprovação de efetivo dano, conforme a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, não se comprovou dolo específico nem prejuízo ao erário.
A contratação direta ocorreu, os serviços foram prestados e a absolvição por peculato foi mantida por insuficiência de provas, o que afasta a tipicidade penal.
5. Absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, estendidos os efeitos ao corrêu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
6. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.



REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00002 ART:00107 INC:00003 ART:0337E

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00075 INC:00015

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00386 INC:00003 ART:00580

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(RECURSO ESPECIAL - EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - INVIABILIDADE)

STJ - [AgRg no AREsp 2925190-MS](#)

(DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO - DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO CONCRETO AO ERÁRIO)

PROCESSO

AgInt no AREsp 2013011 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2021/0300074-1

RELATOR

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

ÓRGÃO JULGADOR

T2 - SEGUNDA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

23/05/2023

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 21/10/2025

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E JUSTA COMPETIÇÃO. ART. 54 DA LEI N. 8.666/1993 (ART. 89 DA LEI N. 14.133/2021). COMPORTAMENTO CONTRATUAL CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E PRINCÍPIO NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. REVISÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ART. 65, INCISO II, ALÍNEA D, DA LEI N. 8.666/1993. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Na origem cuida-se de ação proposta pelo consórcio de empresas, ora agravantes, contra o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, objetivando, no que importa ao presente Recurso, a condenação da União ao pagamento de variação dos preços dos insumos utilizados na execução do contrato de duplicação e restauração da BR 116-SP, bem como do impacto causado ao equilíbrio econômico da avença devido à indexação dos preços dos derivados de petróleo ao dólar norte-americano em 1999. O contrato, celebrado em 1998, foi objeto de sucessivos aditamentos (1999 e 2000), posteriores ao aumento alegado, renegociações essas que elevaram sobremaneira o preço originalmente previsto. A sentença e o acórdão rechaçaram o pedido de revisão do contrato.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO

2. Inexistem os vícios apontados no acórdão recorrido, que, além de claríssimo, analisa, de forma minuciosa, ampla e exaustiva, complexas questões de fato (p. ex., variação dos preços de insumos e petróleo e desequilíbrio em função da alta do dólar, Súmula 7) e cláusulas contratuais (Súmula 5). Basta uma leitura simples do acórdão para verificar que o Tribunal se desincumbiu de sua obrigação de bem fundamentar a decisão. Em particular, não ocorrem omissões. Ademais, não procede a afirmação de violação de precedentes do STJ, pois a presente demanda traz aspectos contratuais, fáticos, jurídicos e probatórios singulares que a afastam da vala comum dos litígios em que se busca

reequilíbrio econômico-financeiro em avenças públicas.

3. Nas palavras do eminente Relator no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, "a parte autora tinha conhecimento desses fatos quando participou do processo licitatório, pois ela própria afirmou que a partir de abril de 1997, ou seja, antes da celebração do contrato administrativo, operaram-se tais mudanças na compra e venda de petróleo, de modo que não há se falar em desequilíbrio econômico-financeiro. Afinal, se o betume é constituído basicamente por essa substância, a parte contratada deveria ter considerado eventuais aumentos nos preços dos insumos, repassando-os em sua proposta" (grifo acrescentado).

4. Nota-se, pois, que o acórdão recorrido deixou evidenciado, de modo cristalino, dois fundamentos principais ao desacolher o pedido das empresas. Primeiro, os índices de variação de preços, no período analisado, não se mostraram extraordinários, significativos ou imprevisíveis, como se exige para fins de revisão do contrato administrativo. Segundo, o aumento do preço do petróleo, por si só, não autoriza a almejada revisão do contrato, porque a parte autora tinha conhecimento desses fatos quando participou do processo licitatório em 1997, haja vista que ela própria afirmou na inicial "que a partir de abril de 1997, ou seja, antes da celebração do contrato administrativo" (1998), operaram-se "tais mudanças na compra e venda de petróleo", motivo pelo qual o consórcio "deveria ter considerado eventuais aumentos nos preços dos insumos, repassando-os em sua proposta". TEORIA DA IMPREVISÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ

5. Quanto ao mais, o acórdão recorrido entendeu incabível a revisão do contrato por ser inaplicável ao caso o art. 65, II, d, da Lei 8.666/1993. E o fez a partir da análise de cláusulas contratuais e de toda a intrincada prova amealhada aos autos. A modificação das conclusões da origem demandaria vasta e intensa análise de cláusulas do contrato (e aditivos) e de matéria fático-probatória, uma vez que os fatos narrados no acórdão recorrido são insuficientes para permitir eventual reavaliação em favor das empresas. Ao contrário, se pudessem ser conhecidos, levariam à integral confirmação da decisão ora impugnada. Aqui, inadmissível reexaminar provas e estipulações contratuais em que se respaldou o Tribunal de origem com o propósito de afastar, in casu, a reconhecida "ordinariedade" da variação cambial e dos preços dos insumos; a indicada possibilidade de os agravantes preverem a variação do dólar; ou mesmo a imprestabilidade da perícia realizada. A ser diferente, esta Corte teria que avançar na dissecação e diagnóstico do contrato e de provas documental e pericial produzidas. Incidem, assim, as Súmulas 5 e 7 do STJ a impedir o conhecimento do Recurso Especial.

Precedentes: AgInt no AREsp 1.058.357/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.5.2018; AgInt no AREsp 945.968/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.3.2018; AgRg no AREsp 357.570/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11.9.2013.

6. A Teoria da Imprevisão, como a própria nomenclatura indica, não é remédio genérico para toda e qualquer alteração das condições da base material do contrato, somente se justificando em situações excepcionais - quando a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (arts. 478 do CC; 65, II, d, da Lei 8.666/1993 e 124, II, d, da Lei 14.133/2021) -, incumbindo sempre, por inteiro, o ônus da prova a quem alega o benefício legal. Ademais, sua aplicação não se legitima quando se pretendem usar alterações das circunstâncias negociais de mercado, mesmo que oscilações atípicas e não ordinárias, sobre as quais o contratante, nomeadamente se grande empresa, tenha - ou devesse ter - expertise jurídica ou técnica e que, em razão disso, não haja imprevisão alguma, mas pura desídia ou até mesmo redução exagerada e irresponsável do preço, como solução espúria para derrotar concorrentes em processo licitatório. Quando a volatilidade do mercado for comum, conhecida, recorrente ou esperada - o presente caso -, como regra cabe ao contrato, e não ao Judiciário, dela tratar, pois do contrário se quebram a transparência e a isonomia da competição e se transforma o não dito pelo dito, uma ficção. Ou seja, a melhor proposta não passará de aparência, quadro que caracteriza ruptura inadmissível do princípio da competição em pé de igualdade entre os potenciais contratantes, com intolerável lesão à legitimidade, exatidão e lisura do certame. Essa a correta interpretação a se conferir ao art. 65, II, d, da Lei 8.666/1993 (ou art. 124, II, d, da Lei 14.133/2021) quando faz menção a "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis" e à



"álea econômica extraordinária e extracontratual". Nesse diapasão, deve o juiz verificar o histórico de contratações do particular com o Poder Público - vale dizer, a excepcionalidade da alegação de excepcionalidade (com licença do pleonismo) -, precisamente para se certificar de que a singularidade no caso concreto não representa, na verdade, comportamento habitual, uma técnica espúria para afastar rivais no procedimento licitatório e, com isso, enfraquecer a credibilidade do certame e, ao final das contas, lesar o patrimônio público. ADITIVO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO INCORPORA E SANA EVENTUAIS RECLAMAÇÕES ANTECEDENTES, EXCETO SE HOVER RESSALVA EXPRESSA E INEQUÍVOCA NO NOVO AJUSTE

7. Consta do acórdão recorrido ser incontroverso que o contrato sofreu vários aditamentos contratuais. Importante, nesse ponto, realçar que, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que rege todas as relações jurídicas privadas e também públicas (arts. 54 da Lei 8.666/1993 e 89 da Lei 14.133/2021) presume-se, de maneira absoluta, que aditivo realizado em contrato administrativo - após evento(s) apontado(s) como causador(es) de desequilíbrio econômico-financeiro ou de outras desconformidades contratuais - abarca todas as infrações ou situações anômalas anteriores à repactuação. Logo, salvo ressalva expressa e inequívoca no instrumento suplementar, não cabe nova revisão administrativa ou judicial com fundamento em inadimplência ou circunstâncias tidas por imprevisíveis antecedentes à renegociação realizada, sob pena de se premiar evidente comportamento contratual contraditório (*venire contra factum proprium*), causando, em vez de merecida equalização do contrato administrativo, o seu desequilíbrio. Crucial não esquecer que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*), muito menos quando se volta contra o patrimônio público, a isonomia entre competidores, a boa-fé objetiva e a transparência na contratação entre Estado e particulares.

8. Não custa lembrar que, mais ainda em contratos de grandes obras de infraestrutura, empresas (algumas delas as maiores do Brasil) contam, em seus próprios quadros ou em escritórios externos de apoio, com dezenas, quando não centenas, de primorosos advogados, economistas e especialistas de toda ordem que - lastreados em aprofundada e sofisticada análise técnica, jurídica e de due diligence - estudam, avaliam e negociam cada cláusula, ponto e vírgula do contrato e de seus aditivos posteriores. Assim, contraria o bom senso e os mais mezinheiros princípios jurídicos (entre eles a boa-fé objetiva, lealdade, a isonomia e a justa e real competição) imaginar que a empresa prejudicada venha a se dar conta de hipóteses de inadimplência parcial somente ao final do contrato ou anos após sucessivas renegociações e assinatura de aditivos.

9. Transparência, sinceridade, lealdade e solidariedade são pressupostos inafastáveis da ordem contratual moderna e integram o espaço dos deveres comutativos e bilaterais, tudo sob a regência do princípio da boa-fé (arts. 422 do CC, 54 da Lei 8.666/1993 e 89 da Lei 14.133/2021). Tal cânone significa que a nenhum contratante o Direito confere a prerrogativa de guardar para si inadimplência que poderia e não quis (ou não achou conveniente, pouco importa o motivo) revelar e cobrar na primeira oportunidade que tenha, mormente em repactuação sucessiva ao evento danoso. No Direito Público, além de dificultar o controle efetivo da competitividade e da isonomia da licitação, afetar a comutatividade do sinalagma original do ajuste e impedir que o Estado possa sanar a tempo irregularidades contratuais alegadas, em especial ofensa ao pilar do reequilíbrio econômico-financeiro e da justa remuneração, a cobrança tardia onera severamente os cofres públicos, devido à incidência de juros e outros consectários legais e contratuais.

10. Enfim, o Judiciário deve se acautelar para não ser usado como referendário de comportamentos empresariais incompatíveis com padrões negociais exigíveis das pessoas comuns (os humildes mortais, na linguagem popular), aliás as mesmas que pagarão a conta de eventuais abusos em contratos públicos e na incorreta e incoerente aplicação dos postulados da Teoria da Imprevisão e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, de maneira a converter o quantum debeatur da avença original em incerteza ao sabor dos ventos, de conveniências corporativas e de outros pecados empresariais indizíveis, todos incompatíveis com a ideia de República e de Estado Social de Direito, pois transfiguraram a justiça contratual pública em injustiça contratual contra o interesse público.

CONCLUSÃO 11. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o voto do Sr. Ministro-Relator, negando provimento ao agravo interno, o vogal divergente do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, dando provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, os votos da Sra. Ministra Assusete Magalhães e dos Srs. Ministros Francisco Falcão e Humberto Martins acompanhando o Sr. Ministro Herman Benjamin, por maioria, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Vencido o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques. A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUM:000005 SUM:000007

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021
ART:00089 ART:00124 INC:00002 LET:D

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00054 ART:00065 INC:00002 LET:D

LEG:FED LEI:010406 ANO:2002

***** CC-02 CÓDIGO CIVIL DE 2002
ART:00422 ART:00478

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO - SÚMULAS 5 E 7/STJ)

STJ - AgInt no AREsp 1058357-SP, AgInt no AREsp 945968-PR, AgRg no AREsp 357570-RS



PROCESSO

AREsp 2786571 / DF
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2024/0425312-2

RELATOR

Ministro GURGEL DE FARIA (1160)

ÓRGÃO JULGADOR

T1 - PRIMEIRA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

09/09/2025

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 01/10/2025

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PANDEMIA. COVID-19. DISTRITO FEDERAL. MUNICÍPIO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA QUANTO A UM DOS APELOS. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LESIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADES FORMAIS. INSUFICIÊNCIA. LITISCONSORTE. EFEITOS. EXTENSÃO.

1. Não se conhece de recurso especial que não impugna especificamente o fundamento adotado pelo Tribunal de origem (Súmula 283/STF) e é manifestamente intempestivo.
2. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que conclua de modo contrário aos interesses dos recorrentes.
3. Não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição como um todo, especialmente em ação popular, em que a condenação dos responsáveis decorre da própria lei (arts. 11 e 14 da Lei nº 4.717/65). Súmula 83/STJ.
4. Para a anulação de ato administrativo via ação popular, não basta a alegação de irregularidades formais; é imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.
5. A doação de bens públicos a outro ente federativo, destinados ao uso da saúde pública, especialmente no contexto de grave crise sanitária mundial (pandemia - Covid 19), não configura, por si só, ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, ainda que possa apresentar irregularidades formais.
6. Os efeitos do julgamento favorável aproveitam aos litisconsortes em situação jurídica idêntica, inclusive àquele cujo recurso não foi conhecido, nos termos do art. 1.005 do CPC.
7. Agravo de GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO conhecido para não conhecer do recurso especial. Demais agravos conhecidos para conhecer dos apelos especiais e dar-lhes provimento, com extensão dos seus efeitos.



ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prossequindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena Costa, por unanimidade, conhecer do agravo de GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO para não conhecer de seu recurso especial e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Regina Helena Costa e Sérgio Kukina, conhecer dos agravos de FRANCISCO ARAÚJO FILHO, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI e DISTRITO FEDERAL e dar provimento aos recursos especiais para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido da ação popular, estendendo os efeitos favoráveis desta decisão ao recorrente GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Regina Helena Costa (voto-vista).

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ?

"[...] saliento que cogitei ser o caso de aplicação da Súmula 7 do STJ. Num exame mais superficial da controvérsia, parecia-me que a análise da existência ou não dos requisitos para se considerar ilegais os atos impugnados na presente ação popular demandaria a revisão das provas produzidas nos autos. Porém, após ler cuidadosamente o acórdão recorrido, verifiquei que levando em consideração a própria moldura fática narrada na decisão, a conclusão jurídica deveria ser outra, pelo que inaplicável o óbice sumular".

(VOTO VENCIDO) (MIN. REGINA HELENA COSTA)

"[...] rever o entendimento do tribunal de origem - que assentou expressamente, nos termos previstos nos arts. 1º e 2º da Lei da Ação Popular, a , quais sejam, a incompetência de demonstração (i) de diversas ilegalidades quem praticou o ato, o vício de forma, a deturpação da motivação e da finalidade, e o descumprimento dos pressupostos necessários para doação na forma prevista no art. 17, II, da Lei n. 8.666/1993, já considerando o contexto de enfrentamento da Pandemia , público do Distrito Federal, no do Covid-19 bem como (ii) da lesividade ao patrimônio valor dos produtos de saúde pública doados indevidamente em detrimento da população necessitada de tais recursos em razão da crise sanitária-, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ".

"[...] penso ser irrelevante, o efetivo desabastecimento sendo in casu, , suficiente o seu risco para a configuração de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público do Distrito Federal, , nos termos em se tratando de contexto da Pandemia da Covid-19 da análise fático-probatória realizada no e conforme inteligência constante do decisum julgado supramencionado sobre a aquisição de máscaras descartáveis em tal período, segundo a qual '[...], apesar de a norma permitir ao ente público firmar contratos durante o período emergencial sem a obrigatoriedade do procedimento de licitação, [...], o gestor possui a obrigação de evitar gastos desnecessários e buscar preços justos dos produtos e/ou serviços, de maneira a não onerar em demasia o Poder Público, principalmente na época em que este necessitava de todos os recursos financeiros disponíveis para enfrentar os gastos extraordinários advindos da pandemia de Covid-19' [...]"

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:004717 ANO:1965

***** LAP-65 LEI DE AÇÃO POPULAR

ART:00001 ART:00011 ART:00014

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00017 INC:00002 LET:A

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00076 INC:00002 LET:A

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUM:000007 SUM:000083

LEG:FED LEI:013105 ANO:2015

***** CPC-15 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

ART:01005

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA - INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS) STJ - [AgInt no REsp 1312009-SP](#), [AgInt no AREsp 1177242-SP](#), [AgInt no REsp 1700929-SP](#), [AgInt no AREsp 1736144-RS](#)

(AÇÃO POPULAR - CONDENAÇÃO - ATOS LESIVOS AO PATRIMÔNIO) STJ - [REsp 1761406-RJ](#)

(AÇÃO POPULAR - ATOS LESIVOS À MORALIDADE ADMINISTRATIVA) STJ - [EResp 1192563-SP](#)



PROCESSO

AgRg no REsp 2200412 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2025/0070226-0

RELATOR

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

03/09/2025

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 08/09/2025



EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ABOLITIO CRIMINIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial da defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação, com alegada violação ao art. 107, inciso II, do CP, ao art. 90 da Lei 8.666/1993 e ao art. 337-F do CP.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não apreciou o pedido de indulto formulado pela defesa, sob pena de supressão de instância, e, além disso, o recorrente sustenta a ocorrência de abolitio criminis pela supressão da figura típica prevista no art. 90 da Lei 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve abolitio criminis em relação ao art. 90 da antiga Lei de Licitações, considerando a Lei n. 14.133/2021.

4. A questão também envolve a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para análise do pedido de indulto não apreciado pelas instâncias ordinárias.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte é firme em afirmar que não houve abolitio criminis das condutas tipificadas nos arts. 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, permanecendo sua criminalização nos arts. 337-F e 337-L, V, do CP.

6. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há abolitio criminis das condutas tipificadas nos arts. 90 e 96, I, da Lei n.

8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, na presença de flagrante ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, inciso II; Lei 8.666/1993, art. 90; Lei 14.133/2021; CPP, arts. 647-A e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.619/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.003.180/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:0337F ART:0337L INC:00005

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00090

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:0647A ART:00654 PAR:00002

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CONCESSÃO DE INDULTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

STJ - [AgRg nos EDcl no REsp 2038770-SP](#), [AgRg no AREsp 2261448-SC](#), [AgRg no REsp 1978320-SP](#)

(HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - INICIATIVA DO PRÓPRIO ÓRGÃO JULGADOR)

STJ - [AgRg no AREsp 2466078-SP](#), [AgRg no AREsp 2217224-MG](#)



PROCESSO

REsp 2069436 / MG

RECURSO ESPECIAL

2023/0147458-2

RELATOR

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

24/06/2025

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 30/06/2025

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI N. 8.666/93. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual, que reconheceu abolitio criminis em relação ao crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, após a revogação pela Lei n. 14.133/2021, e declarou extinta a punibilidade dos acusados.
2. Os recorridos foram denunciados por dispensar licitação fora das hipóteses legais e por deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa, condutas previstas no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 14.133/2021 configura abolitio criminis ou continuidade típico-normativa, considerando a transposição do tipo penal para o art. 337-E do Código Penal.

III. Razões de decidir

4. A revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 não configura abolitio criminis, mas sim continuidade típico-normativa, com a transposição do tipo penal para o art. 337-E do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido nos termos do dispositivo.

Tese de julgamento: "A revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/93 não configura abolitio criminis, mas continuidade típico-normativa, ante a transposição do tipo penal para o art. 337-E do Código Penal".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395; CP, art. 337-E; Lei n. 8.666/93, art.

89. Jurisprudência relevante citada: RHC n. 175.451/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993
***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00089
(REVOGADO PELA LEI N. 14.133/2021)

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940
***** CP-40 CÓDIGO PENAL
ART:0337E

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REVOGAÇÃO DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/93 - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA) STJ - [RHC 175451-RN](#), [AgRg no AREsp 2073726-PA](#)

Documento 9 de 43



AGARESP 2786212



PROCESSO

AgRg no AREsp 2786212 / RO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2024/0420817-6

RELATOR

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

10/06/2025

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 16/06/2025

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 645 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DO AGENTE PARA FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 84, § 2º, DA LEI N. 8.66/1993. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. NOVA LEI MAIS BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Sexta Turma firmou a compreensão de que a transgressão aos princípios da moralidade e da probidade, que amparam todo e qualquer procedimento licitatório, bem como seu caráter concorrencial congênito, acarreta a prática delitiva prevista no dito art. 90 da Lei de Licitações, independentemente de se demonstrar dolo específico ou prejuízo ao erário, diferentemente do que se dá em relação ao delito positivado no art. 89 da aludida lei. Nesse sentido é o enunciado sumular n. 645 do STJ: "O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da



obtenção de vantagem". Precedentes.

2. No caso, embora haja absolvido o réu sob a premissa equivocada de que o delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 exige a demonstração do dolo específico e do prejuízo aos cofres públicos, caso contrário se estaria diante de infração administrativa, o Tribunal de origem debateu e constatou a configuração do dolo genérico que tipifica o crime.

3. Devidamente firmada a conclusão de que as provas dos autos demonstram que houve dolo genérico de frustrar o caráter competitivo da licitação, o acórdão de origem, corretamente, em novo julgamento determinado por esta Corte, nos embargos de declaração, manteve a condenação e limitou-se a analisar a dosimetria da pena.

4. Alterar a inferência firmada na origem, de que os acusados frustraram o caráter competitivo da licitação, a fim de absolvê-los por ausência de dolo, demandaria reexame de fatos e provas, o que não é admitido em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.

5. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Assim, fica afastada a ilegalidade indicada.

6. Quanto à aplicação do art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, reforma-se a decisão agravada. Isso porque a Lei n. 14.133/2021, ao revogar a Lei n. 8.666/1993 integralmente e não ter uma previsão de correspondência na legislação vigente em relação à causa de aumento de pena disposta no art. 84, § 2º, desse diploma legal, configura-se como nova lei mais benéfica neste ponto. Assim, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, a lei em vigor deve retroagir para impedir que a majorante seja aplicada no cálculo da pena do ora agravante.

7. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de afastar a aplicação da majorante descrita no art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666/1993 e alterar a pena definitiva do agravante Mário Sérgio Leiras Teixeira para 2 anos de detenção e 10 dias-multa.



ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** **LC-93** LEI DE LICITAÇÕES

ART:00084 PAR:00002 ART:00090

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** **SUM(STJ)** SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUM:000645

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** **CPP-41** CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00619

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(ACÓRDÃO RECORRIDO - MERO INCONFORMISMO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE) STJ - [EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 2308275-TO](#)

PROCESSO

AgRg no REsp 2112362 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2023/0432716-3

RELATOR

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

21/05/2025

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 27/05/2025

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. PRIMEIRA PARTE DO ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/1993. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA NO ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CP. TESE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte Superior, ao concluir pela não ocorrência de abolitio criminis em relação ao delito previsto na primeira parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, uma vez que a conduta de "dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei" permanece prevista, por força das alterações introduzidas pela Lei n. 14.133/2021, no art. 337-E do Código Penal, que tipificou o ato de se "admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei", evidenciando a ocorrência de uma continuidade típico-normativa.

2. No caso dos autos, a Corte local registrou que "a denúncia narra hipótese de contratação direta (sem licitação) fora das hipóteses previstas em lei, que continua tipificado pelo Código Penal, no art. 337-E", sendo irrelevante, portanto, a descriminalização da conduta descrita na segunda parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, qual seja, "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade".

3. Não houve o necessário prequestionamento da alegação de que a aplicação do art. 29 do CP

configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal, tratando-se de inovação recursal.
4. Agravo regimental a que se nega provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025 a 21/05/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:0337E

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STF) SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUM:000282 SUM:000356

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA)

STJ - [AgRg no AREsp 2472177-MG](#), [AgRg no REsp 2127711-DF](#), [AgRg nos EDcl no REsp 2103506-RN](#), [AgRg no REsp 2114154-SP](#), [AgRg no REsp 1996050-MG](#)

(AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO)

STJ - [AgRg no AREsp 2406870-SC](#), [AgRg no AREsp 2065090-SP](#)

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg no REsp 2112362 SP 2023/0432716-3 Decisão:21/05/2025

DJEN DATA:27/05/2025

AgRg no REsp 2112362 SP 2023/0432716-3 Decisão:21/05/2025

DJEN DATA:27/05/2025



PROCESSO

AgRg no REsp 2040788 / PR
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2022/0373068-8

RELATOR

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

14/04/2025

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 25/04/2025

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS E CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO IN RE PISA. PONTOS IDENTIFICADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NO RECORRIDO ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 20 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 333 DO CP E 617 DO CPP. TESES DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO PAGAMENTO DE REFERIDA PROPINA E DE REFORMATIO IN PEJUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DO LAPSO. MERO EXAURIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APRESENTOU FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E 617 DO CPP. TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTO VÁLIDO APRESENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARECERES EXARADOS PELO CORRÉU. RECONHECIMENTO COMO ATO DE OFÍCIO QUE VIOLOU O DEVER FUNCIONAL. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS POR CONTA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.133/21. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ABOLITIO CRIMINIS EM REFERÊNCIA AO DELITO DO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/93. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO ARTIGO 75, VIII, DA LEI N. 14.133/2021. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES. IN CASU, ALTERAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR A CONDUTA DO RECORRENTE ATÍPICA.

1. A jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que, para que haja a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, é imprescindível a comprovação de dois elementos fundamentais: o dolo específico e a ocorrência de prejuízo para o erário.
2. A configuração do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige uma análise cuidadosa dos elementos subjetivos e objetivos da conduta, assegurando que apenas ações que realmente comprometam o patrimônio público e sejam realizadas com intenção dolosa sejam penalizadas. Esta orientação jurisprudencial visa proteger o erário e garantir que as contratações públicas sejam realizadas de forma transparente e eficiente, em conformidade com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
3. Extrai-se dos autos que, tanto o quesito relativo ao dolo quanto o dano ao erário foram devidamente demonstrados pelas instâncias ordinárias, evidenciando uma análise minuciosa e fundamentada dos elementos constitutivos do crime. As instâncias ordinárias, ao examinarem o conjunto probatório, conseguiram estabelecer com clareza a intenção deliberada do agente de causar prejuízo ao patrimônio público, caracterizando o dolo específico necessário para a configuração do delito. Além disso, o impacto financeiro negativo sobre os cofres públicos foi comprovado, demonstrando que a conduta ilícita resultou em efetivo dano ao erário, o que reforça a gravidade da infração cometida.
4. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias não merece reparos, pois está em

consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem a administração pública. A decisão guerreada reflete uma aplicação correta da norma penal, assegurando que a resposta estatal seja proporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos causados. Dessa forma, a análise realizada pelas instâncias inferiores deve ser mantida, garantindo a efetividade da sanção aplicada e a proteção do interesse público.

5. Ainda que assim não o fosse, para modificar o entendimento da Corte de origem, seria imprescindível realizar uma incursão na seara fático-probatória, o que envolve uma reavaliação detalhada dos fatos e das provas que fundamentaram a decisão original. No entanto, essa medida encontra-se inviabilizada devido ao óbice imposto pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial.

6. Em reforço, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso do crime previsto no art. 89 da 8.666/1993, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário (dolo específico). [...] Sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias constataram a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu ora recorrente, bem como o dolo específico e o prejuízo ao erário. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.136.624/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/11/2022).

7. Quanto à tese de erro de tipo, extrai-se do recorrido acórdão os seguintes fundamentos (fls. 7.797/7.798 - grifo nosso): O conhecimento, ou melhor, a alegação de que o apelante teria incorrido em erro de tipo, por alegadamente não possuir motivos para duvidar da legalidade da dispensa fraudulenta, não pode ser acolhida. [...] Isso porque a hipótese acusatória, que vem de ser confirmada na sentença e neste voto, vincula o apelante e os outros corréus com o funcionário público por equiparação para fins penais, Cláudio Tesseroli, na dispensa fraudulenta que se dá pela adesão ao chamamento personalista das empresas, para dispensa promovida ao arrepio do permissivo legal, ocorrida no contexto da promessa/oferecimento de vantagem indevida, recebida e aceita, posteriormente à prática do ato de ofício com infração do dever funcional. [...], incabível cogitar da falta de consciência do réu, porque a hipótese acusatória, confirmada, vincula o chamamento personalista ao oferecimento de vantagem indevida correspondente à paga pela contratação. Ou seja, o empresário que promete vantagem indevida para ser contratado personalisticamente, tem consciência da ilicitude que comete - oferecimento da vantagem indevida -, e da ilicitude da contratação. [...], é indubitosa a estreita relação entre as empresas, que reforça o concerto prévio existente entre elas, como tal reconhecido pela sentença.

8. Conforme anotado na decisão agravada, para formar convicção distinta, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na via especial (Súmula 7/STJ).
Precedente.

9. No que tange à ausência de contemporaneidade, o Superior Tribunal de Justiça entende que o "crime de corrupção ativa é um crime formal, sendo suficiente a oferta ou promessa de vantagem indevida pelo agente" (REsp 783.525/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJ 06/08/2007). (HC n. 588.211/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020). Assim, o delito se consuma no instante da oferta, sendo que o pagamento efetivo representa apenas o exaurimento da conduta ilícita.

10. Conforme observado, para o Juiz sentenciante, a caracterização do crime de corrupção ativa não se limitou ao depósito de R\$ 3.000, 00 na conta da sobrinha do recorrente (fato que não foi suficientemente justificado pela defesa para afastar a acusação), mas também se baseou no Relatório de Informação nº 254/2016, que identificou transferências bancárias entre as três empresas beneficiadas (Evento 1 - ANEXO21), relacionadas a operações bancárias subsequentes, em favor do réu CLÁUDIO. Portanto, o Tribunal de origem não introduziu novo fundamento para manter a condenação do agravante.

11. Ao reconhecer a incidência da causa de aumento constante do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, assim dispôs a instância ordinária (fl. 7.830): [...] considerando que ficou comprovada a efetiva prática do ato de ofício com infração do dever funcional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 333 do CP, aplico a majorante em 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a pena definitiva em 2



(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, acrescidos de 14 (quatorze) dias-multa. Em sede de embargos de declaração opostos pelos corréus, foi disposto que o tema do ato de ofício já foi examinado em outra parte deste voto, ocasião em que restou mantido o reconhecimento procedido no acórdão embargado, de que os pareceres exarados pelo ora embargante constituíram ato de ofício com infringência do dever funcional.

12. Para desconstituir a premissa lançada pela Corte de origem seria necessária a incursão no caderno fático-probatório, medida vedada pela Súmula 7/STJ. Precedente.

13. Para o Superior Tribunal de Justiça, na presente hipótese, não há falar em abolitio criminis, uma vez que houve a continuidade típico-normativa do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. Isso significa que, apesar da revogação da Lei n. 8.666/1993 e da introdução da Lei n.

14.133/2021, as condutas anteriormente tipificadas continuam a ser consideradas ilícitas sob a nova legislação. Precedente.

14. No que tange à modificação introduzida pelo art. 75, VIII, da Lei n. 14.133/2021, observa-se que a acusação contra o agravante é de ter participado na dispensa de licitação fora das condições legais estabelecidas. Portanto, a contratação direta da sua empresa, conforme descrito na sentença e no acórdão recorrido, especialmente devido à intenção comprovada de causar dano ao erário, não faz com que a falta de cumprimento de formalidades, como a mudança no prazo para concluir as obras emergenciais, torne sua conduta atípica.

15. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/04/2025 a 14/04/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.



REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00075 INC:00008

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** **LC-93** LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** **CP-40** CÓDIGO PENAL

ART:00333 PAR:ÚNICO

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CRIME DE RESPONSABILIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DOLO ESPECÍFICO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIOO)

STJ - [AgRg no REsp 1745232-CE, HC 452323-SP](#)

(DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO - DANO IN RE IPSA)

STJ - [AgInt nos EDcl no AREsp 1589195-SP](#)

(DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO - SÚMULA 7/STJ)

STJ - [AgRg no AREsp 577270-SC](#)

(CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - OFERTA OU PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA)
STJ - [REsp 783525-RS](#)

(CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - AUMENTO DE PENA - INFRAÇÃO A DEVER FUNCIONAL -
REVISÃO - SÚMULA 7/STJ)
STJ - [AgRg no HC 760498-SC](#)

(CRIME LICITATÓRIO - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA)
STJ - [AgRg no RHC 184105-SP](#)

PROCESSO

AgRg no REsp 2040788 / PR
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2022/0373068-8

RELATOR

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

14/04/2025

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 25/04/2025

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS E CORRUPÇÃO ATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO IN RE PISA. PONTOS IDENTIFICADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NO RECORRIDO ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS POR CONTA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS EM REFERÊNCIA AO DELITO DO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO ARTIGO 75, VIII, DA LEI N. 14.133/2021. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES. IN CASU, ALTERAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR A CONDUTA DO RECORRENTE ATÍPICA.

1. A jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que, para que haja a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, é imprescindível a comprovação de dois elementos fundamentais: o dolo específico e a ocorrência de prejuízo para o erário.
2. A configuração do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige uma análise cuidadosa dos elementos

subjetivos e objetivos da conduta, assegurando que apenas ações que realmente comprometam o patrimônio público e sejam realizadas com intenção dolosa sejam penalizadas.

Esta orientação jurisprudencial visa proteger o erário e garantir que as contratações públicas sejam realizadas de forma transparente e eficiente, em conformidade com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

3. Extraí-se dos autos que, tanto o quesito relativo ao dolo quanto o dano ao erário foram devidamente demonstrados pelas instâncias ordinárias, evidenciando uma análise minuciosa e fundamentada dos elementos constitutivos do crime. As instâncias ordinárias, ao examinarem o conjunto probatório, conseguiram estabelecer com clareza a intenção deliberada do agente de causar prejuízo ao patrimônio público, caracterizando o dolo específico necessário para a configuração do delito. Além disso, o impacto financeiro negativo sobre os cofres públicos foi comprovado, demonstrando que a conduta ilícita resultou em efetivo dano ao erário, o que reforça a gravidade da infração cometida.

4. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias não merece reparos, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem a administração pública. A decisão guerreada reflete uma aplicação correta da norma penal, assegurando que a resposta estatal seja proporcional à gravidade da conduta e aos prejuízos causados. Dessa forma, a análise realizada pelas instâncias inferiores deve ser mantida, garantindo a efetividade da sanção aplicada e a proteção do interesse público.

5. Ainda que assim não o fosse, para modificar o entendimento da Corte de origem, seria imprescindível realizar uma incursão na seara fático-probatória, o que envolve uma reavaliação detalhada dos fatos e das provas que fundamentaram a decisão original. No entanto, essa medida encontra-se inviabilizada devido ao óbice imposto pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial.

6. Em reforço, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso do crime previsto no art. 89 da 8.666/1993, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário (dolo específico). [...] Sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias constataram a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu ora recorrente, bem como o dolo específico e o prejuízo ao erário. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.136.624/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/11/2022).

7. Para o Superior Tribunal de Justiça, na presente hipótese, não há falar em abolitio criminis, uma vez que houve a continuidade típico-normativa do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. Isso significa que, apesar da revogação da Lei n. 8.666/1993 e da introdução da Lei n. 14.133/2021, as condutas anteriormente tipificadas continuam a ser consideradas ilícitas sob a nova legislação. Precedente.

8. No que tange à modificação introduzida pelo art. 75, VIII, da Lei n. 14.133/2021, observa-se que a acusação contra os agravantes é de terem participado na dispensa de licitação fora das condições legais estabelecidas. Portanto, a contratação direta das suas empresas, conforme descrito na sentença e no acórdão recorrido, especialmente devido à intenção comprovada de causar dano ao erário, não faz com que a falta de cumprimento de formalidades, como a mudança no prazo para concluir as obras emergenciais, tornem suas condutas atípicas.

9. Agravo regimental IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/04/2025 a 14/04/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?



LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00075 INC:00008

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUM:000007

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CRIME DE RESPONSABILIDADE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DOLO ESPECÍFICO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIOO)

STJ - [AgRg no REsp 1745232-CE](#)

(DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO - DANO IN RE IPSA)

STJ - [AgInt nos EDcl no AREsp 1589195-SP](#)

(DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO - SÚMULA 7/STJ)

STJ - [AgRg no AREsp 577270-SC](#), [AgRg no AREsp 2136624-SC](#)

(CRIME LICITATÓRIO - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA)

STJ - [AgRg no RHC 184105-SP](#)



Documento 13 de 43



AISLS 3480



PROCESSO

AgInt na SLS 3480 / SP

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA

2024/0327917-0

RELATOR

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

ÓRGÃO JULGADOR

CE - CORTE ESPECIAL

DATA DO JULGAMENTO

11/02/2025

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 17/02/2025

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS INFRATORES. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.

1. A grave lesão à ordem pública há de ser circunscrita àquelas situações efetivamente aptas a transtornar e prejudicar o normal funcionamento da vida em sociedade ou das instituições públicas.
2. O agravante não demonstrou a incapacidade de prestar o serviço público diretamente, de utilizar via alternativa para a prestação do serviço enquanto pendente o litígio, e de que forma a ausência de contratação de empresas para recolher veículos, guardá-los e aliená-los poderia acarretar grave lesão à ordem da população local.
3. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 05/02/2025 a 11/02/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrichi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00075 INC:00008

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL - GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA - REQUISITO) STJ - [AgInt na SLS 2350-MG](#)



PROCESSO

AREsp 2401666 / SP
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2023/0231103-0

RELATORA

Ministra DANIELA TEIXEIRA (1188)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

17/12/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 27/12/2024

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR MUNICÍPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DO RECURSO E ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por Alécio Castellucci Figueiredo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ e apontando ausência de cotejo analítico. O recorrente, condenado por crimes de responsabilidade e dispensa indevida de licitação, requer admissão do recurso especial, alegando que a contratação de seus serviços advocatícios, realizada sem licitação, se justificava pela singularidade e notória especialização, em conformidade com a Lei de Licitações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação, antes considerada ilícita, pode ser reavaliada à luz das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.133/2021, que passou a prever expressamente a contratação de consultoria jurídica como hipótese de inexigibilidade; (ii) verificar se o recorrente agiu com dolo específico para fins de configuração dos crimes previstos no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967 e no art. 89 da Lei nº 8.666/1993.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e a Lei nº 14.039/2020, que introduziu o art. 3º-A no Estatuto da Advocacia, estabelecem a natureza singular e a presunção de notória especialização dos serviços advocatícios, quando comprovado o desempenho técnico específico, permitindo a contratação direta sem licitação.

4. O Supremo Tribunal Federal (Tema 309 de Repercussão Geral) reconhece a constitucionalidade da contratação direta de serviços advocatícios, desde que atendidos requisitos de notória especialização e inadequação da prestação do serviço por membros do Poder Público, além da compatibilidade de preço.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a tipificação do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993 exige demonstração de dolo específico de causar dano ao erário e efetivo prejuízo aos cofres públicos, inexistentes no caso.

6. A inexistência de comprovação de dolo específico ou de efetivo prejuízo ao erário afasta a caracterização da conduta como criminosa, prevalecendo o princípio da tipicidade estrita e a presunção de boa-fé na contratação do advogado.

7. Não houve, no particular, descumprimento expresso de nenhuma lei, assim como não houve o apontamento do descumprimento de algum dos novos critérios estabelecidos pelo STF para que o procedimento licitatório fosse considerado inexigível.

IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?



LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00074 INC:00003 LET:C

LEG:FED DEL:000201 ANO:1967

***** DELRPV-67 DECRETO-LEI SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS
PREFEITOS E VEREADORES

ART:00001 INC:00001

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089

LEG:FED LEI:008906 ANO:1994

***** EOAB-94 ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DE 1994

ART:0003A PAR:ÚNICO

(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.039/2020)

LEG:FED LEI:014039 ANO:2020

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO) STF - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA(S) 309

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - DOLO ESPECÍFICO) STJ - [AgRg no HC 669347-SP, HC 412740-SP](#)



PROCESSO

AgRg nos EDcl no AREsp 2510777 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2023/0413686-6

RELATORA

Ministra DANIELA TEIXEIRA (1188)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

11/12/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJEN 17/12/2024

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO E DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. INVIABILIDADE DE REINCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial. A parte agravante alega nulidades processuais, cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências probatórias e erro na dosimetria da pena, além de pleitear a aplicação da continuidade delitiva. Requer ainda a revisão do acórdão por suposta negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de diligências probatórias configura cerceamento de defesa; (ii) determinar é possível revisar as conclusões sobre a autoria e materialidade; e (iii) averiguar se é cabível o reexame de provas para a revisão da dosimetria da pena e da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio *pas de nullité sans grief*, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, exige a comprovação de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, sendo inviável a declaração de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

4. O órgão julgador possui discricionariedade para indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que a decisão seja fundamentada, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.

5. A análise da autoria e da materialidade, assim como da quantidade de condutas típicas ocorridas para efeito de aplicação da regra do art. 71 do CPB, esbarra no óbice da Súmula nº 7 do STJ, pois exige o revolvimento fático-probatório, para o qual não se presta o recurso especial.

6. A aplicação da continuidade delitiva em hipóteses similares, enquadrando tipicamente cada evento de irregular dispensa de licitação, encontra-se alinhada à jurisprudência desta corte.

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, existente a narrativa fática pelo "parquet", não se mostra necessário o pedido expresso de aplicação da causa de aumento para que o magistrado enquadre os fatos à lei.

8. É entendimento da Terceira Seção que "[n]ão houve abolitio criminis das condutas tipificadas nos arts. 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, permanecendo sua criminalização nos arts. 337-F e 337-L, V, do CP" (AgRg no AREsp n. 2.035.619/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022) IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA

"[...] 'A jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos' [...]"

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?



LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00090 ART:00096 INC:00001

(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00563

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

[SUM:000007](#)

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00071 ART:0337F ART:0337L INC:00005

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CONTINUIDADE DELITIVA)

STJ - [AgRg nos EDcl no REsp 2092681-SP](#)

(NULIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO)

STJ - [AgRg no RHC 158254-RJ](#), [AgRg nos EDcl no REsp 1822180-SC](#)

(ALEGAÇÃO DE NULIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO)

STJ - [HC 503665-SC](#)

(PRODUÇÃO DE PROVAS - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO)

STJ - [REsp 2049643-DF](#)

(HABEAS CORPUS - REVISÃO DA DOSIMETRIA - EXCEPCIONALIDADE)

STJ - [HC 595958-SP](#), [HC 304083-PR](#)

(CRIME DE FRAUDE EM LICITAÇÕES - ABOLITIO CRIMINIS - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA)

STJ - [AgRg no AREsp 2035619-SP](#), [AgRg no RHC 183906-SP](#), [AgRg no AREsp 1938488-SP](#)

(CAUSA DE AUMENTO DE PENA - DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA OU ADITAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA)

STJ - [REsp 1193929-RJ](#)

(INÉPCIA DA DENÚNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA)

STJ - [RHC 57206-SP](#)

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg no RHC 198314 RJ 2024/0182350-2 Decisão:16/10/2024

DJe DATA:23/10/2024



PROCESSO

AgRg no RHC 183938 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
2023/0239525-6

RELATORA

Ministra DANIELA TEIXEIRA (1188)

RELATOR PARA ACÓRDÃO

Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

05/11/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 25/11/2024

**EMENTA**

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABOLITIO CRIMINIS. LICITAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava abolitio criminis em relação à segunda parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, em razão da revogação pela Lei n. 14.133/2021.
2. Os agravantes foram denunciados por inexigirem licitação sem observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade, conforme art. 25, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, e por não demonstrarem dolo específico e prejuízo ao erário, necessários para a configuração do delito previsto no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-E do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da segunda parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021 configura abolitio criminis, justificando o trancamento da ação penal quanto ao fato 2 da denúncia.
4. Outra questão em discussão é a ausência de descrição do dolo específico e do efetivo dano ao erário, necessários para a tipificação do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-E do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A nova legislação não reproduziu a conduta de "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade", configurando abolitio criminis para essa parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
6. A ausência de descrição do dolo específico e do efetivo dano ao erário impede a tipificação do crime, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo provido para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001137-89.2019.8.24.0007-SC relativamente aos agravantes.

Tese de julgamento: "1. A revogação da segunda parte do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021 configura abolitio criminis. 2. A ausência de descrição do dolo específico e do efetivo dano ao erário impede a tipificação do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-E do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.666/1993, art. 25, inciso I; Lei n. 8.666/1993, art. 89; Código Penal, art. 337-E; Código Penal, art. 107, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.625.884/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 607.605/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023; STJ, AgRg no RHC n. 171.110/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, dar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas, que lavrará o acórdão".

Votaram com o Sr. Ministro Ribeiro Dantas os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Daniela Teixeira e Joel Ilan Paciornik.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ?

(VOTO VENCIDO) (MIN. DANIELA TEIXEIRA)

"[...] esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que: a tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do 'habeas corpus', cujo escopo se restringe à apreciação de elementos préconstituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória [...]".



REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** **LC-93** LEI DE LICITAÇÕES

ART:00025 INC:00001 ART:00026 ART:00089

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** **CP-40** CÓDIGO PENAL

ART:00107 INC:00003 ART:0337E

PROCESSO

AgRg no REsp 2099171 / RS

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2023/0346835-1

RELATOR

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

02/09/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

REPDJe 17/10/2024

DJe 04/09/2024

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DA LEI DE LICITAÇÕES. ART. 92, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA NO ART. 337-H DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 92 da Lei n. 8.666/1993, embora revogado pela Lei n. 14.133/2021, a qual, igualmente revogou a Lei n. 8.666/1993, não ocasionou a abolição da conduta criminosa, que foi objeto de continuidade típico-normativa no art. 337-H do Código Penal.

Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Com base nas provas dos autos, notadamente a emissão deliberada de notas fiscais irregulares para forçar o pagamento da despesa por elas gerada e as declarações em que os réus se comprometeram a entregar as mercadorias, que se provaram falsas por não haver ocorrido a entrega contratada, as instâncias antecedentes concluíram que a consumação do delito foi necessariamente orquestrada entre os acusados, representantes das empresas beneficiadas, e a gestão municipal ? dolo específico ? , de modo a ocasionar prejuízo ao erário correspondente ao valor contratado ? R\$ 53.853,74. Entender em sentido contrário, para acolher as teses de absolvição, demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.

3. Demonstrado que houve prejuízo ao erário e dolo específico, configura-se a conduta tipificada no art. 92 da Lei n. 8.666/1993.

Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não provimento do especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou mesma tese jurídica.

5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 27/08/2024 a 02/09/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?



LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00092

(REVOGADO PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:0337H

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUM:000083

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(ABOLITIO CRIMINIS - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA) STJ - [AgRg no REsp 1861328-RJ](#)

(DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO) STJ - [AgRg no AREsp 2105681-MG](#)

Documento 18 de 43



AGRESP 2008835



PROCESSO

AgRg no REsp 2008835 / PB

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2022/0188259-7

RELATOR

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

24/09/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 01/10/2024

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES LICITATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 284/STF. RECONHECIMENTO DE ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. ARTIGO 96, INCISO I, DA LEI N. 8.666/90. CRIME PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. ARTIGO 29 DO CP. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A defesa apontou ofensa o art. 619 do CPP, porém não indicou em que consistiria eventual omissão existente e não sanada pela Corte de origem, o que revela a deficiência da fundamentação recursal, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
2. Em relação à extinção da punibilidade alegada pela defesa, o entendimento proclamado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de que não houve abolitio criminis das condutas tipificadas nos arts. 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, permanecendo sua criminalização nos arts. 337-F e 337-L, V, do CP. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa (AgRg no AREsp n. 2.035.619/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.).
3. No que diz respeito ao aproveitamento de provas, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova (AgRg no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021).
4. O delito do artigo 96, inciso I, da Lei n. 8.666/90 classifica-se como crime próprio, exigindo-se do sujeito ativo a condição de licitante. Todavia, tal situação não impede que, mediante a norma de extensão prevista no artigo 29 do CP, a condição especial do licitante se comunique a terceiros estranhos a ela, desde que tal circunstância de caráter pessoal, por ser elementar do tipo (artigo 30 do CP), seja conhecida dos demais comparsas. No presente caso, como visto, o crime do referido artigo fora cometido em concurso de pessoas, não havendo qualquer ilegalidade na condenação.
5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
6. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, uma vez que o acusado detinha expertise nos meandros da Administração Pública, por ter exercido o cargo de prefeito do mesmo município, o que justifica a consideração desfavorável da aludida circunstância.
7. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. [...]".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?



LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00090 ART:00096 INC:00001

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00029 ART:00030 ART:0337F ART:0337L INC:00005

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO - ABOLITIO CRIMINIS)

STJ - [AgRg no AREsp 2035619-SP](#), [AgRg nos EDcl no REsp 2003180-CE](#), [AgRg no RHC 170367-SE](#)

(PROVA EMPRESTADA - CONTRADITÓRIO DIFERIDO)

STJ - [AgRg no RHC 140259-PR](#), [AgRg no RHC 169223-RJ](#), [AgRg no AREsp 2259657-SC](#), [AgRg no RHC 157715-PR](#)

(DOSIMETRIA DA PENA - CULPABILIDADE)

STJ - [AgRg no AgRg no AREsp 2322083-MT](#)

(FRAUDE À LICITAÇÃO - CRIME PRÓPRIO - SUJEITO ATIVO - EXTENSÃO)

STJ - [RHC 112074-MA](#), [AgRg no AREsp 1061456-RS](#)

(DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE - EXASPERAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA)

STJ - [HC 272126-MG](#), [REsp 1383921-RN](#), [HC 297450-RS](#)



ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg no AREsp 2654720 SP 2024/0194506-6 Decisão:24/09/2024

DJe DATA:01/10/2024

AgRg no REsp 2167102 SE 2024/0325361-0 Decisão:11/02/2025

DJEN DATA:19/02/2025



PROCESSO

AgRg no REsp 2114154 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2023/0449257-5

RELATOR

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

08/04/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 11/04/2024

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. ADVENTO DA LEI 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não houve abolitio criminis da conduta tipificada no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, que permanece integralmente criminalizada pelo art. 337-E do CP, com a superveniência da Lei n. 14.133/2021. A pena prevista no preceito secundário do novo tipo penal é que não pode, por certo, ser aplicada ao presente caso, por ser mais onerosa ao réu, mas não se procedeu à descriminalização das condutas descritas no dispositivo que foi revogado pela novel legis.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] cotejo do art. 337-E (CP) com o art. 89 da Lei 8.666/93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido, só que em outro dispositivo penal" (AgRg no AREsp n. 1.938.488/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 30/11/2021).

3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 02/04/2024 a 08/04/2024, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:0337E

(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA)

STJ - [AgRg no AREsp 1938488-SP](#), [AgRg no REsp 1996050-MG](#), [AgRg no REsp 1981227-TO](#)



PROCESSO

AgRg na RvCr 6021 / DF
AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL
2023/0348994-8

RELATOR

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)

ÓRGÃO JULGADOR

S3 - TERCEIRA SEÇÃO

DATA DO JULGAMENTO

13/03/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 15/03/2024

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL . INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. DELITO DE PECULATO. CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARAESTATAIS. ALEGAÇÃO DE ABOTILIO CRIMINIS E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDOS QUE DEVEM SER DIRECIONADOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIIS. SÚMULA N. 611 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL S



1. O AgRg no AREsp n. 554.944/DF e o AgRg no RESP 1.459.388/DF não enfrentaram a tese veiculada na presente revisão criminal no sentido de que o art. 84, § 1º da Lei n. 8666/1993 - norma integradora do conceito aberto de paraestatais existente na redação do art. 327 do Código Penal - CP vigente à época dos julgamentos - teria sido revogado pela Lei n. 14.133/2021. Dito de outro modo, é manifesta a impossibilidade de referidos julgados terem enfrentado a tese segundo a qual a revogação do complemento da norma penal em branco projeta-se retroativamente ocasionando abolitio criminis, porquanto a novatio legis indicada pelo requerente foi promulgada anos após os julgamentos realizados por esta Corte Superior de Justiça.

2. Em se tratando de pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade por suposta abolitio criminis, deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 107, inciso III, do CP, c/c o art. 66, incisos I e II, da Lei de Execuções Penais - LEP.

Referida interpretação encontra amparo na Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal - STF segundo a qual "transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna" Precedente: AgRg na RvCr n. 4.969/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 1º/7/2019.

3. No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, bem como da pretensão executória nos autos do ARESP 554.944/DF-AgRg-ED-ED, também deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, c/c o art. 66, inciso II, da LEP, haja vista a ocorrência do trânsito em julgado da condenação. Ademais, o ora requerente já pleiteou, em 20/8/2020, sem êxito, o reconhecimento da prescrição do feito quando da interposição do AgRg no RE no AREsp n. 554.944/DF. Naquela oportunidade o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ ponderou que, já tendo havido a determinação do envio dos autos ao STF para análise do Agravo em Recurso Extraordinário manejado.

Nesse contexto, é defeso ao STJ conceder habeas corpus contra ato próprio, uma vez que, à luz do art.

650, § 1º, do Código de Processo Penal, a competência para conhecer originalmente do pedido de habeas corpus cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

4 . Agravo regimental ao qual se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Seção, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Teodoro Silva Santos, Daniela Teixeira, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sebastião Reis Júnior e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Ribeiro Dantas.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STF) SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SUM:000611

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00084 PAR:00001

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL
ART:00107 INC:00003 ART:00327 PAR:00001

LEG:FED LEI:007210 ANO:1984

***** LEP-84 LEI DE EXECUÇÃO PENAL
ART:00066 INC:00001 INC:00002

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ART:00650 PAR:00001

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(LEI NOVA MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO - JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIAS - COMPETÊNCIA)

STJ - [AgRg na RvCr 4969-DF STF - RvC 5010](#)

(STJ - HABEAS CORPUS CONTRA ATO PRÓPRIO) STJ - [AgRg no HC 765363-SP](#)



AgRg no AREsp 2297760 / MG
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2023/0045684-4

RELATOR

Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF) (8420)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

27/02/2024

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 04/03/2024

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. Há deficiência recursal quando não consta, na petição de agravo no recurso especial, impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial em relação à tese de abolitio criminis pela alteração legal promovida pela Lei n. 14.133/2021, haja vista que não se apontou nenhum precedente qualificado desta Corte Superior que contraria o entendimento do Tribunal de origem, o que atrai o óbice do verbete 182 da Súmula do STJ.

2. O STJ entende que "não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'" (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

3. Em relação ao dolo específico, que se trata da vantagem financeira com a fraude à licitação, a Corte de origem aponta que "as requisições elaboradas por Jerônimo como secretário de finanças do município com base nas necessidades administrativas se deu em 15/02/2013, quando ele ainda compunha o quadro societário da empresa vencedora, tendo, claramente, deixado formalmente o empreendimento já ciente da possibilidade de obter vantagem econômica com a inserção da sua empresa nas licitações, e direcionando as necessidades administrativas para os serviços e produtos que sua empresa fornecia". Então, para se entender de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior.

4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021



LEG:FED LEI:008666 ANO:1993
***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00090

LEG:FED LEI:8666193 ANO:****
(AB-ROGADA PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED SUM:***** ANO:****
***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
[SUM:000007](#) [SUM:000182](#)

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CRIME DE FRAUDE EM LICITAÇÕES - ABOLITIO CRIMINIS - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA)

STJ - [AgRg no AREsp 2073726-PA](#), [AgRg no RHC 181373-PE](#)

Documento 22 de 43



AGRRHC 183906



PROCESSO

AgRg no RHC 183906 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
2023/0245588-4



RELATOR

Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

18/12/2023

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 20/12/2023

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. OFENSA AO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIAL FIM DE AGIR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegação de ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal se houve tão somente a adequação típica em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.133/2021. A nova lei não descriminalizou a conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis. O cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei n. 8.666/1993 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido.

2. Na hipótese, houve descrição exaustiva e pormenorizada da atuação do recorrente, sugestiva da prática do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, pois a alegada situação emergencial invocada para autorizar a dispensa de licitação não restou caracterizada, uma vez que a aquisição de equipamentos de informática "servidor de rede" e software configura situação rotineira e previsível.
3. Exordial acusatória que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal.
4. Ação penal que deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa.
5. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 12/12/2023 a 18/12/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:0337E

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00384

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CRIME LICITATÓRIO - NOVA PREVISÃO LEGAL - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA - ABOLITIO CRIMINIS - NÃO OCORRÊNCIA)

STJ - [AgRg no AREsp 2073726-PA](#)

(DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL - PRESENÇA DE JUSTA CAUSA)

STJ - [AgRg no REsp 2035255-BA](#)



PROCESSO

AgRg no RHC 181373 / PE

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
2023/0171314-9

RELATOR

Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

16/10/2023

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 19/10/2023

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, ser cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Hipótese em que a peça acusatória apresenta descrição exaustiva e pormenorizada da atuação do agravante, sugestiva da prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, pois as dispensas de licitação não foram minimamente justificadas pelo primeiro denunciado, tendo sido efetivadas para dar continuidade a contratos anteriores realizados na gestão da ex-Prefeita, beneficiando as empresas pertencentes ao agravante e à outra denunciada, que concorreram para a consumação do ilícito.

3. Exordial que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal pela prática do crime previsto no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.666/1995, pois não há indicação do motivo da escolha das referidas empresas, cujos sócios-administradores concorreram para a consumação da ilegalidade e se beneficiaram da dispensa ilegal para celebrar contrato com o Poder Público.

4. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

5. Denúncia que deixa claro o nexo causal entre a conduta do agravante (sócio-administrador da empresa RF - Empresa de Produtos Alimentares e Comércio Ltda., com nome de fantasia EMPAC) que concorreu para a consumação do ilícito, beneficiando-se da dispensa ilegal da licitação, para dar continuidade ao contrato anteriormente firmado com a municipalidade.

6. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas



pela defesa.

7. Ausência de violação ao art. 619 do Código de Processo Penal porque não havia nenhuma omissão a ser suprida em sede de embargos de declaração, uma vez que todas as questões suscitadas pela defesa foram devidamente equacionadas no julgamento do habeas corpus.

8. "Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'." (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

9. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10/10/2023 a 16/10/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089 PAR:ÚNICO

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00041

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(DENÚNCIA - APRESENTAÇÃO MINUCIOSA DE DETALHES - DESNECESSIDADE - PORMENORES DO DELITO - ESCLARECIMENTO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL)

STJ - [AgRg no AREsp 1831811-SP](#)

(CRIME LICITATÓRIO - NOVA PREVISÃO LEGAL - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA)

STJ - [AgRg no AREsp 2073726-PA](#)



PROCESSO

AgRg no RHC 184105 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS

2023/0250162-9

RELATOR

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

16/10/2023

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 19/10/2023

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME LICITATÓRIO. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) tanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito.
2. "Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'." (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).
3. Hipótese em que a exordial atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal pela prática do crime previsto no art. 89, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993.
4. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).
5. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa.
6. Agravo regimental desprovido.



ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10/10/2023 a 16/10/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089 PAR:ÚNICO

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(CRIME LICITATÓRIO - NOVA PREVISÃO LEGAL - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA)

STJ - [AgRg no AREsp 2073726-PA](#)

Documento 25 de 43



ROMS 68504



PROCESSO

RMS 68504 / SC

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

2022/0074452-0

RELATORA

Ministra REGINA HELENA COSTA (1157)

ÓRGÃO JULGADOR

T1 - PRIMEIRA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

10/10/2023

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 16/10/2023

RB vol. 688 p. 202

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE LEILÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA FORMA DE CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PELO PODER PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 31, CAPUT E § 1º DA LEI N. 14.133/2021. DIVULGAÇÃO PÚBLICA E PERMANENTE DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO EM SÍTIO ELETRÔNICO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO ART. 79, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI N. 14.133/2021. INAPLICABILIDADE AOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS REALIZADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 8.666/1993. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - De acordo com o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Ausente ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, uma vez que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes.

III - O art. 31, caput e § 1º, da Lei n. 14.133/2021 faculta à Administração a designação de servidor para conduzir o procedimento licitatório na modalidade leilão, ou, ainda, a delegação da atividade a leiloeiro oficial, cuja seleção, nesse último caso, deve ocorrer, obrigatoriamente, mediante credenciamento ou pregão entre os auxiliares do comércio que preencham os requisitos do Decreto n. 21.981/1932, sem, no entanto, estabelecer juízo de precedência condicionada entre ambos os



institutos, cabendo à autoridade competente eleger o instrumento adequado, com supedâneo em critérios de conveniência e oportunidade.

IV - Embora o art. 79, parágrafo único, I, da Lei n. 14.133/2021 imponha a manutenção pública de edital de credenciamento em sítio eletrônico, de modo a permitir ao cadastramento permanente de novos interessados - obstando, por conseguinte, a fixação prévia de balizas temporais limitando o acesso de novos postulantes -, especificamente quanto à contratação de leiloeiros oficiais, tal normatividade somente incide quando presente prova cabal da opção administrativa por essa modalidade de seleção pública na vigência da Nova Lei de Licitações e Contratações Administrativas, porquanto ausente igual obrigação nas disposições constantes da Lei n. 8.666/1993.

V - Recurso Ordinário improvido.

ACÓRDÃO

Visto e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues (Presidente), Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00006 INC:00040 INC:00043 ART:00031 PAR:00001

ART:00078 INC:00001 ART:00079 PAR:ÚNICO INC:00001

INC:00002

LEG:FED DEC:021981 ANO:1932



PROCESSO

AgInt no RMS 70568 / MT

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2023/0015850-1

RELATOR

Ministro GURGEL DE FARIA (1160)

ÓRGÃO JULGADOR

T1 - PRIMEIRA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

25/09/2023

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 02/10/2023

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO. FASE DE HABILITAÇÃO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA .

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. É possível a revogação do certame sem abertura de prazo para contraditório antes da homologação e adjudicação, uma vez que até referida fase não há direito adquirido, mas mera expectativa de direito.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 19/09/2023 a 25/09/2023, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00193 INC:00002

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** **LC-93** LEI DE LICITAÇÕES

LEG:FED LCP:000198 ANO:2023

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO) STJ - [AgInt no AREsp 1924268-MG](#), [RMS 23402-PR](#), [RMS 23360-PR](#)
STF - [RMS-AgR-terceiro 32055-DF](#)



PROCESSO

AgRg no REsp 1935671 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2021/0129664-7

RELATOR

Ministro MESSOD AZULAY NETO (1184)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

27/06/2023

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 03/07/2023

EMENTA

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 96, II, DA LEI N. 8.666/93. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. MERCADORIA EFETIVAMENTE ENTREGUE. CRIME TENTADO.

I - A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1º, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.

II - A norma penal, em regra, descreve uma conduta proibida na forma consumada, sendo necessária a aplicação do artigo 14, inciso II, do Código Penal, para o reconhecimento da tentativa. Dessa forma, se o delito previsto no artigo 96, inciso II, da Lei n. 8.666/93 (revogado pela Lei n. 14.133/2021, atual artigo 337-L, inciso II, do CP) prevê que configura crime o ato de fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante fornecimento, como verdadeira, de mercadoria falsificada, e, ao final da instrução penal, se constata não ter havido o prejuízo, em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, tem-se como caracterizada a tentativa.

III - Na presente hipótese, exsurge dos autos que a empresa dos agravantes, após sagrar-se vencedora em procedimento licitatório (Tomada de Preços n. 025/13, formada a partir do Pregão Eletrônico n. 00091/2013 - fl. 390), tendo o objeto do contrato lhe sido devidamente adjudicado (fl. 381), efetivamente entregou à Administração Pública 100 (cem) cartuchos de tinta remanufaturados e em embalagens falsificadas, no valor total de R\$ 17.999,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais). Entretanto, a Administração Pública Federal não efetuou o efetivo pagamento pelos produtos fornecidos, apenas porque iniciou procedimento interno para a verificação da autenticidade do material (já devidamente fornecido pelos recorridos), oportunidade em se constatou a falsidade da mercadoria.

IV - O v. acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste eg. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, se os agravantes efetivamente praticaram todos os atos relativos ao fornecimento da mercadoria (tentativa perfeita), porém, em razão exclusivamente de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o delito não se consumou (configuração de prejuízo à Fazenda Pública), não se pode falar em conduta atípica, mas, sim, em crime tentado.

Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), Reynaldo Soares da



Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00096 INC:00002

(REVOGADO PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED LEI:013105 ANO:2015

***** CPC-15 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

ART:01029 PAR:00001

LEG:FED RGI:***** ANO:1989

***** RISTJ-89 REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ART:00255 PAR:00001

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00014 INC:00002 ART:0337L INC:00002

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE)

STJ - [AgRg no AREsp 1193027-SP](#)

(CRIME TENTADO - CARACTERIZAÇÃO)

STJ - [AgRg no AREsp 1955298-SP](#)



PROCESSO

REsp 1603019 / SC

RECURSO ESPECIAL

2016/0139265-8

RELATOR

Ministro GURGEL DE FARIA (1160)

ÓRGÃO JULGADOR

T1 - PRIMEIRA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

22/11/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 31/01/2023

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PREGÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESPECIAL. SANÇÕES PRÓPRIAS. OBSERVÂNCIA.

1. As normas de aplicação subsidiária figuram como comandos de reserva, que só podem ser aplicadas quando a legislação especial não disciplinar, diretamente, a questão.
2. A expressão "sem prejuízo [...] das demais cominações legais", constante do art. 7º da Lei n. 10.520/2002, deve guardar congruência com a premissa acima citada e com a norma do art. 9º da mesma lei, em função da interpretação sistemática, de modo que, nas "demais cominações legais" não estão abrangidas, portanto, aquelas subsidiariamente previstas na lei geral de licitações.
3. Hipótese em que a norma do art. 87, IV, da Lei n. 8.666/1993, que prevê a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, não poderia ser aplicada em caráter subsidiário, porque a própria lei que disciplina o pregão previa sanção própria e especial (art. 7º da Lei n. 10.520/2002) para as irregularidades supostamente praticadas pela parte recorrente, dispensando a necessidade de se buscar, em outra fonte normativa, a penalidade a ser infligida.
4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, prossequindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Regina Helena Costa, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região) e Benedito Gonçalves (Presidente) (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ?

(VOTO VENCIDO) (MIN. REGINA HELENA COSTA)

"[...] não merece prosperar a alegação de antinomia entre o art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e o art. 87 da Lei n. 8.666/1993, não havendo a norma mais recente revogado a mais antiga, a teor das prescrições do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, devendo-se interpretá-las como integrantes de um mesmo sistema geral, que visa a estabelecer sanções mais leves ou mais pesadas, proporcionais à gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:010520 ANO:2002

***** LPR-2002 LEI DO PREGÃO

ART:00007 ART:00009

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00087 INC:00004 PAR:00002

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED DEL:004657 ANO:1942

***** LINDB-42 LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO

ART:00002 PAR:00001 PAR:00002

PROCESSO

AgRg no REsp 1981227 / TO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2022/0018226-9

RELATOR

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

08/11/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 16/11/2022

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO RECONHECIDOS PELA CORTE ESTADUAL. AFASTAMENTO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO OS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEI 14.133/21. ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal, salvo a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria, o que não ocorreu no caso.
2. Esta Corte, após inicial divergência, pacificou o entendimento de que, para a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao erário e a caracterização do efetivo prejuízo.
3. No presente caso, o Tribunal a quo, quando apreciou o recurso de apelação interposto pela envolvida, manteve a condenação decretada no primeiro grau de jurisdição pela prática do crime disposto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, com base no vasto conjunto fático-probatório, demonstrando o dolo específico e o prejuízo ao erário. Ao que se nota, o pronunciamento das instâncias ordinárias pela presença do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado
- o especial fim de agir -, bem como sobre o dano advindo da conduta ilícita patrimonial, encontra respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, descabida a pretensão recursal deduzida pela defesa, pois a revisão do provimento jurisdicional recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Nessa mesma linha, analisar os fatos, para se concluir que não houve compra e venda do imóvel, mas, sim, doação, como requer a parte agravante, seria necessária a análise da prova, vedada no

recurso especial.

5. Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado "Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos" (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089 PAR:ÚNICO

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(ABOLITIO CRIMINIS - CRIMES DA LEI N. 8.666/1993 - INOCORRÊNCIA - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA)

STJ - [AgRg no AREsp 2073726-PA](#), [AgRg no HC 707181-SP](#)

(INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL - REGRA DA INDEPENDÊNCIA)

STJ - [AgRg nos EDcl no AREsp 1496724-GO](#), [AgInt no REsp 1761220-PR](#), [AgRg no HC 405374-MS](#), [AgRg no RHC 121611-SP](#)

(CRIME PREVISTO NO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 - REQUISITOS - DOLO ESPECÍFICO - DANO AO ERÁRIO - CARACTERIZAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO)

STJ - [AgRg no AREsp 1997471-SP](#), [AgRg no HC 669347-SP](#), [HC 588359-PE](#), [AgRg no AREsp 2073726-PA](#)

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg no AREsp 2279120 SP 2023/0011410-6 Decisão:23/05/2023
DJe DATA:29/05/2023

AgRg no AREsp 2290302 GO 2023/0033898-8 Decisão:23/05/2023
DJe DATA:29/05/2023

AgRg no AREsp 2300663 TO 2023/0052258-0 Decisão:23/05/2023
DJe DATA:29/05/2023

Este acórdão possui 5 acórdãos similares.



PROCESSO

AgRg no HC 707181 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2021/0369650-5

RELATOR

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

23/08/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 31/08/2022

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 89 DAS LEI N. 8.666/1993. ATIPICIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme destacado na decisão combatida, a tese de de atipicidade da conduta imputada em razão da abolitio criminis, decorrente da revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n.

14.133/2021, não foi analisada pelo Tribunal de origem.

2. A matéria deveria ter sido suscitada no momento oportuno e perante o Juízo competente, até para possibilitar à instância recursal um pronunciamento seguro sobre a questão, sendo, por isso mesmo, vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não aventada e não debatida na via ordinária.

3. Não há manifesto constrangimento ilegal, pois esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que "Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'" (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/6/2022).

4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Laurita Vaz e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00089

(REVOGADO PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021



LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(ABOLITIO CRIMINIS - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA)

STJ - [AgRg no AREsp 2073726-PA](#)

Documento 31 de 43



AGARESP 2035619



PROCESSO

AgRg no AREsp 2035619 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2021/0399881-5

RELATOR

Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

26/04/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 29/04/2022

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES EM LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR A QUEM PERTENCEM AS VOZES GRAVADAS. ART. 400, § 1º, DO CPP. PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE, QUANTO AO CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. SÚMULA 645/STJ. PARA O DELITO DO ART. 96, I, DA MESMA LEI, MATERIALIDADE JÁ COMPROVADA POR OUTROS MEIOS.

VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, ORIGINALMENTE DEFERIDA PARA APURAR CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DE DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ADVENTO DA LEI N. 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

2. A respeito da negativa de realização de perícia nas gravações (para identificar as vozes dos interlocutores), é cediço que, na condução do processo penal, cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. Estando



adequadamente fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária demandaria reexame do conjunto fático-probatório da causa, inviável nesta instância especial.

3. Quanto ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, é prescindível a produção de prova pericial para apurar o valor de eventual dano ao erário, por se tratar de delito formal, consoante a Súmula 645/STJ. Já em relação ao art. 96, I, da mesma Lei, a Corte local vislumbrou outras provas da materialidade delitiva, tornando desnecessária a perícia.

4. Durante a interceptação telefônica deferida para investigar crimes punidos com reclusão, se forem encontrados fortuitamente elementos comprobatórios da prática de delitos apenados com detenção, é válido o uso das provas na ação penal referente a estes últimos, ainda que não haja conexão entre os fatos. Inteligência do princípio da serendipidade. Precedente desta Quinta Turma.

5. Constatada pelo Tribunal de origem a existência de um conluio doloso para fraudar licitação, inclusive com superfaturamento, contando com a efetiva participação dos agravantes, o pleito absolutório encontra óbice na Súmula 7/STJ.

6. Não houve abolitio criminis das condutas tipificadas nos arts. 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, permanecendo sua criminalização nos arts. 337-F e 337-L, V, do CP. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.

7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), João Otávio de Noronha e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00400 PAR:00001

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUM:000007 SUM:000645

LEG:FED LEI:009296 ANO:1996

***** LICT LEI DA INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS

ART:00002 INC:00003

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00090 ART:00096 INC:00001

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:0337F ART:0337L INC:00005

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(PROVAS IRRELEVANTES - MAGISTRADO - INDEFERIMENTO MOTIVADO - CABIMENTO)

STJ - [AgRg no HC 549821-MG](#)



(MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS - PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE)

STJ - [HC 351763-AP](#)

(INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO - ENCONTRO FORTUITO)

STJ - [AgRg no RHC 114973-SC](#), [AgRg no REsp 1717551-PA](#)

(LICITAÇÃO - FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO - TIPICIDADE - PERMANÊNCIA)

STJ - [AgRg no REsp 1861328-RJ](#)

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg no AgRg no AREsp 2256409 ES 2022/0374161-0

Decisão:11/04/2023

DJe DATA:18/04/2023

AgRg no AREsp 2144258 MS 2022/0176323-0 Decisão:06/09/2022

DJe DATA:13/09/2022

AgRg no REsp 1979779 PR 2022/0009274-0 Decisão:17/05/2022

DJe DATA:20/05/2022

PROCESSO

HC 714064 / SP
HABEAS CORPUS
2021/0403656-0

RELATOR

Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF) (8420)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

08/03/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 14/03/2022

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDADE DE LICITAÇÃO E PECULATO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EMBASAR A EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE, ADEMAIS, ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA DA PERSECUÇÃO PENAL. PARECER MINISTERIAL PELA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório

Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Cumpre asseverar a impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Dessarte, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que tese de que não se pode confundir a responsabilidade do ordenador de despesa com a de consultor jurídico, ora paciente, não foi objeto de debate pela Corte de origem, o que obsta o conhecimento por este Tribunal. Precedentes.

III - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. No que concerne à justa causa, ressalte-se que o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal.

IV - In casu, verifica-se que a Corte invocou fundamentos para determinar o prosseguimento da ação penal pela suposta prática dos delitos previstos no art. 89 da Lei n. 8666/1993 e 312 do CP que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício cuja jurisprudência se consolidou no sentido de que, ainda que o art. 74, inc. III, da Lei n. 14.133/2021 tenha suprimido a exigência de singularidade do serviço de advocacia, é necessária a comprovação da notória especialização do agente contratado, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido que "a denúncia descreve o dolo específico relativo ao crime previsto no artigo 89 da Lei nº. 8.666/93 ao mencionar que os recorridos concorreram para a dispensa indevida de licitação, sob o fundamento de notória especialização do profissional (artigo 25, inciso II, daquela Lei Extravagante), muito embora o escritório de advocacia contratado não contasse com tal característica" (fl. 49).

V - Outrossim, verifica-se que a exordial acusatória atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, na medida em que descreve de forma bastante minudente a conduta do paciente e corréus da ação penal, além de demonstrar o elemento subjetivo dos tipos penais e a existência de prejuízo ao erário conforme exigência deste Sodalício. Assim, para se entender de forma contrária, ainda mais nessa fase processual, seria necessária indevida incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00312

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00074 INC:00003

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE) STJ - EDcl no RHC 85172-SP, RHC 99099-SP, RHC 103551-PR, HC 451905-SP
STF - HC-AgR 141918, HC-AgR 138157, AgR no RHC 126420-RS

Documento 33 de 43



AGRESP 1861328



PROCESSO

AgRg no REsp 1861328 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2020/0030260-9

RELATOR

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

15/02/2022

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 21/02/2022

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. ARGUMENTOS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. 2. AFRONTA AO ART. 384 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO CPC E DO RISTJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA OU JURÍDICA. 4. DOSIMETRIA DA PENA. NOVA FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. Nesse contexto, observa-se, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas.

Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela vício de fundamentação.

- Anoto, outrossim, que prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017).

2. No que concerne à alegada afronta ao art. 384 do CPP, constatou-se que as instâncias ordinárias



apenas realizaram a adequação típica em observância aos fatos efetivamente narrados na inicial acusatória. De fato, a imputação se refere à participação do recorrente para tornar viável a modificação de ato convocatório de licitação, que possibilitou a concessão de vantagens financeira indevidas, conduta que melhor se subsume ao revogado art. 90 da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-F do CP.

3. No que concerne aos dissídios jurisprudenciais indicados, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a divergência de forma adequada, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC, e do art. 255, § 1º, do RISTJ. Ademais, para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência.

4. As alegações referentes à dosimetria da pena revelam indevida inovação recursal, não havendo se falar em reabertura da via recursal diante da extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício de corréu. Ademais, ficou expressamente consignado que "a redução da pena do embargante para 2 anos e 8 meses de detenção, em nada repercutiu sobre o regime de cumprimento da pena ou sobre a impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos, quanto mais sobre a pena de multa aplicada".

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA

"[...] o recorrente foi denunciado como incurso no art. 92 da Lei n. 8.666/1993, sendo, no entanto, condenado como incurso no art. 90 do mesmo diploma legal. [...]

Ambos foram revogados pela Lei n. 14.133/2021, a qual, igualmente revogou a Lei n. 8.666/1993 [...]. Contudo, não há se falar em 'abolitio criminis', porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado 'Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos'".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:013105 ANO:2015

***** CPC-15 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

ART:00489 PAR:00001 INC:00004 ART:01029 PAR:00001

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:0337F ART:0337H

(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00384

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00090 ART:00092

(ARTS. 90 E 92 REVOGADOS PELA LEI 14.133/2021)



LEG:FED LEI:008666 ANO:1993
***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00090
(REVOGADO PELA LEI 14.233/2021)

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021
***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED RGI:***** ANO:1989
***** RISTJ-89 REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ART:00255 PAR:00001

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(DECISÃO JUDICIAL - FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS - PRESCINDIBILIDADE)

STJ - [AgRg no AREsp 1009720-SP](#), [AgRg no REsp 1943467-SP](#)

(LEI DE LICITAÇÕES - REVOGAÇÃO - "ABOLITIO CRIMINIS" - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA)

STJ - [AgRg nos EDcl no AREsp 961055-BA](#)

(FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA - ATRIBUIÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO PENAL DISTINTA PELO JUIZ - "EMENDATIO LIBELLI" - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - VIOLAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO)

STJ - [AgRg no HC 618302-SP](#), [AgRg no AREsp 1637200-RO](#), [AgRg no AREsp 1799755-GO](#)

(RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - COTEJO ANALÍTICO - IMPRESCINDIBILIDADE)

STJ - [AgRg no AgRg no AREsp 1289926-RS](#)

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg nos EDcl no AREsp 2307070 SC 2023/0051205-3 Decisão:06/02/2024
DJe DATA:14/02/2024



PROCESSO

AgRg no HC 669347 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2021/0160441-3

RELATOR

Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF) (8420)

RELATOR PARA ACÓRDÃO

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

13/12/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 14/02/2022

RSTJ vol. 264 p. 702

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. AÇÃO PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. REQUISITO DE SINGULARIDADE DO SERVIÇO SUPRIMIDO PELA LEI N. 14.133/2021. CARÁTER INTELECTUAL DO TRABALHO ADVOCATÍCIO. PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE EFETIVO PREJUÍZO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A consumação do crime descrito no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, agora disposto no art. 337-E do CP (Lei n. 14.133/2021), exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como efetivo prejuízo aos cofres públicos.
2. O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 é norma penal em branco, cujo preceito primário depende da complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021).
3. Dado o princípio da tipicidade estrita, se o objeto a ser contratado estiver entre as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, não há falar em crime, por atipicidade da conduta.
4. Conforme disposto no art. 74, III, da Lei n. 14.133/2021 e no art. 3º-A do Estatuto da Advocacia, requisito da singularidade do serviço advocatício foi suprimido pelo legislador, devendo ser demonstrada a notória especialização do agente contratado e a natureza intelectual do trabalho a ser prestado.
5. A mera existência de corpo jurídico próprio, por si só, não inviabiliza a contratação de advogado externo para a prestação de serviço específico para o ente público.
6. Ausentes o dolo específico e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, impõe-se a absolvição do paciente da prática prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, prossequindo no julgamento, por maioria, dar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro João Otávio de Noronha os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Votou vencido o Sr. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ?

"[...] o crime em apreço refere-se a norma penal em branco, cuja completude depende da integração das normas que preveem as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, conforme o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º do CP. Assim, não há dúvida quanto à incidência das alterações promovidas pela Lei n. 14.133/2021 no tocante à supressão do pressuposto de singularidade do serviço de advocacia para contratação direta".



(VOTO VENCIDO) (MIN. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF)) "[...] restou sobrejamente demonstrado pela eg. Corte estadual a materialidade e a autoria do delito, bem como o dolo específico e a efetiva comprovação de prejuízo ao erário público, de modo que é inviável a alteração de tais conclusões nesta oportunidade, por demandarem a análise fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus [...]".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00013 INC:00005 INC:00013 ART:00024 ART:00025

INC:00002 ART:00089

(REVOGADA PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00002 ART:0337E

(ART. 337-E COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:00074 INC:00003 ART:00075

LEG:FED LEI:008906 ANO:1994

***** EOAB-94 ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DE 1994

ART:0003A

(COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.039/2020)

LEG:FED LEI:014039 ANO:2020

LEG:FED CFB:***** ANO:1988

***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

ART:00005 INC:00040

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(PREFEITURA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - EXISTÊNCIA DE CORPO JURÍDIO PRÓPRIO) STJ - [REsp 1626693-SP](#) STF - [INQ 3074-SC](#)

(LICITAÇÃO - CRIMES - DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO) STJ - [AgRg no RHC 108658-MG](#), [RHC 104476-SP](#), [HC 498748-RS](#), [HC 412740-SP](#), [RHC 55155-SP](#), [HC 329227-SP](#) STF - [INQ 3674-RJ](#), [INQ 3731-DF](#)



PROCESSO

AgRg no AREsp 1938488 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2021/0240665-1

RELATOR

Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) (1180)

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

14/10/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 30/11/2021

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ABOLITIO CRIMINIS. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Acerca da pretensa abolitio criminis, com a superveniência da Lei 14.133/2021, que teria derogado o parágrafo único do artigo 89 da Lei 8.666/93, pelo qual foi o agravante condenado, cuida-se inovação recursal que não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo regimental em parte conhecido e, nessa parte, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ?**(CONSIDERAÇÕES)**

"[...] ainda que a Lei 14.133/2021 tenha de fato derogado as Seções III (Dos Crimes e das Penas) e IV (Do Processo e do Procedimento Judicial) do Capítulo IV (Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial) da Lei 8.666/1993, seu art. 178 fez incorporar o 'CAPÍTULO II-B DOS CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS' (arts. 337-E a 337-P) no Título XI da Parte Especial do Código Penal, prevendo, dentre os novos tipos penais, exatamente o delito de 'contratação direta ilegal' (art. 337-E). O cotejo do art. 337-E (CP) com o art. 89 da Lei 8.666/93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido, só que em outro dispositivo penal, com uma exceção apontada pela doutrina no que se refere à conduta 'deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade', não se registrando, pelo exame que o momento o permite, a pretendida causa de extinção da punibilidade (art. 107, III - CP)".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:013105 ANO:2015

***** CPC-15 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

ART:00932 INC:00003



LEG:FED RGI:***** ANO:1989

***** RISTJ-89 REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ART:00253 PAR:ÚNICO INC:00001

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
[SUM:000182](#)

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021
ART:00178 ART:0337E ART:0337P

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00089

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL
ART:00107 INC:00003

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg no AREsp 1861249 SP 2021/0087858-8 Decisão:15/03/2022
DJe DATA:18/03/2022

AgRg no AREsp 1882375 SP 2021/0136575-6 Decisão:08/02/2022
DJe DATA:15/02/2022

AgRg no AREsp 1899868 MS 2021/0170363-7 Decisão:14/12/2021
DJe DATA:17/12/2021

Este acórdão possui 5 acórdãos similares.



PROCESSO

AgRg nos EDcl no REsp 1861328 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2020/0030260-9

RELATOR

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

23/11/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 2. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE CLARA E CONCATENADA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. 3. ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. 4. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. REGRA DA INDEPENDÊNCIA. 5. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA OU JURÍDICA. 6. AFRONTA AOS ARTS. 383 E 384 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS. 7. OFENSA AO ART. 90 DA LEI 8.666/1993. NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIAL FIM DE AGIR. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. 8. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO IDÔNEA. 9. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. AFERIÇÃO DA RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. 10. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 11. VIOLAÇÃO DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1993. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 12. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Quanto à alegada violação do art. 41 do CPP, registro que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia.

2. Pela leitura da denúncia, verifica-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos legais, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa, motivo pelo qual não há se falar em inépcia da denúncia nem em ausência de justa causa. Portanto, não se verifica ofensa aos arts. 41 e 395, III, do CPP.

3. No que concerne à alegada existência de absolvição sumária do recorrente no procedimento administrativo, verifica-se que não houve o prequestionamento da matéria. Com efeito, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que a matéria em nenhum momento foi analisada pelo Tribunal de origem, o que atrai a aplicação do verbete n. 282/STF.

4. "As esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal, salvo a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria". (AgRg no HC 405.374/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).

5. Para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência.

6. No que concerne à alegada afronta aos arts. 383 e 384 do CPP, constatou-se que as instâncias ordinárias apenas realizaram a adequação típica em observância aos fatos efetivamente narrados na inicial acusatória. De fato, a imputação se refere à participação do recorrente para tornar viável a modificação de ato convocatório de licitação, que possibilitou a concessão de vantagens financeira indevidas, conduta que melhor se subsume ao revogado art. 90 da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-F do CP.



7. Quanto à alegada afronta ao art. 90 da Lei n. 8.666/1993, por ausência de indicação do especial fim de agir, verifica-se que a Corte local assentou que se vê "claramente nas condutas dos apelantes a finalidade de fraude, estabelecendo-se um procedimento licitatório incomum, onde a concorrência foi ilegítima, os preços astronômicos, sem oportunidade de participação honesta dos demais convidados para o certame, em total afronta à dignidade e moralidade administrativa". Dessarte, constata-se que o especial fim de agir ficou efetivamente demonstrado.

8. A pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na conduta social negativa, em virtude do alto grau de instrução e da condição financeira; e nas consequências do crime, uma vez que "houve desembolso pela Petrobras de cerca de US\$ 220, 000,000.00 até julho de 2012, dos quais cerca de US\$ 162,000,000.00 se referiam a gastos com mobilização e supervisão)". Constata-se, portanto, que as circunstâncias judiciais foram concretamente valoradas, com fundamento em elementos que demonstram a efetiva maior reprovabilidade da conduta, não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 59 do CP.

9. Apesar de o Código Penal não indicar parâmetros matemáticos para a fixação da pena-base, esta Corte Superior tem, em regra, utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima, para valorar cada circunstância judicial negativa, com o objetivo de aferir a proporcionalidade na fixação da pena. Na hipótese, o implemento da pena-base se deu no dobro do que se considera, em regra razoável, sem que fosse declinada fundamentação concreta nesse sentido. Redimensionamento da pena realizado com extensão aos corréus.

10. Revelando-se correta a valoração das circunstâncias judiciais, constato que a fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena encontram-se devidamente fundamentadas. De fato, o Magistrado consignou que a conduta social reprovável do réu não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do art. 44, III, do CP, e que, "tendo em vista que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu", fixa-se o regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 3º, do CP. Nesse contexto, não há se falar em ofensa à legislação.

11. No que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 99 da Lei n. 8.666/1993, ao argumento de que é incabível a multa fixada, verifico que o Juízo de 1º grau fixou referida multa, em observância ao § 1º do dispositivo legal considerado violado (atual art. 337-P do CP).

12. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA

"[...] 'para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal' [...]"

"[...] o prequestionamento 'constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte' [...]"

"[...] estando descritos na denúncia os elementos levados em consideração para alterar o tipo penal, reafirmo que não há se falar em 'mutatio libelli' mas sim em 'emendatio libelli', situação que, por óbvio, não vulnera o princípio da correlação, mas antes o prestigia, não se verificando, dessarte, a alegada ofensa aos arts. 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?



LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00041 ART:00383 ART:00384 ART:00395 INC:00003

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STF) SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUM:000282

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00090 ART:00092 ART:00099 PAR:00001

(REVOGADA PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00033 PAR:00003 ART:00044 INC:00003 ART:00059

ART:00068 ART:0337F ART:0337H ART:0337P

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(INÉPCIA DA DENÚNCIA - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA)

STJ - [REsp 1631721-PR](#), [AgRg no REsp 1797503-PE](#)

(INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA)

STJ - [RHC 119275-RS](#)

(INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - TESES AFASTADAS)

STJ - [AgRg no RHC 80492-SP](#)

(INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL - REGRA DA INDEPENDÊNCIA)

STJ - [AgRg no HC 405374-MS](#)

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - ADEQUAÇÃO TÍPICA - OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS)

STJ - [AgRg nos EDcl no AREsp 961055-BA](#)

(RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - DEBATE DA TESE JURÍDICA)

STJ - [AgRg no AREsp 454427-SP](#)

(RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA)

STJ - [AgRg no HC 413921-SC](#)

(RECURSO ESPECIAL - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO)

STJ - [AgRg no REsp 1907555-PR](#)

(RECURSO ESPECIAL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - FALTA DE COMPROVAÇÃO)

STJ - [AgRg no AgRg no AREsp 1289926-RS](#)

(EMENDATIO LIBELLI - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA)

STJ - [AgRg no HC 618302-SP](#), [AgRg no AREsp 1799755-GO](#), [AgRg no AREsp 1637200-RO](#)



(EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - ALTO GRAU DE INSTRUÇÃO - CONDIÇÃO FINANCEIRA)
STJ - [RHC 135298-PE](#)

(EXASPERAÇÃO DA PENA - CONSEQUÊNCIA DO DELITO)
STJ - [AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1705780-CE](#)

(SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO)
STJ - [HC 516811-SP](#)

(CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - REGIME SEMIABERTO)
STJ - [AgRg no AgRg no REsp 1845089-SP](#), [AgRg no REsp 1835560-SP](#)

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg no AREsp 2599248 RJ 2024/0104254-5 Decisão:11/06/2024
DJe DATA:17/06/2024

Documento 37 de 43



AGRESP 1861328



PROCESSO

AgRg no REsp 1861328 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2020/0030260-9



RELATOR

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

23/11/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 29/11/2021

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AFRONTA AOS ARTS. 383 E 384 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS. 2. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO IDÔNEA. 3. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 4. VIOLAÇÃO DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1993. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No que concerne à alegada afronta aos arts. 383 e 384 do CPP, constatou-se que as instâncias ordinárias apenas realizaram a adequação típica em observância aos fatos efetivamente narrados na inicial acusatória. De fato, a imputação se refere à participação do recorrente para tornar viável a modificação de ato convocatório de licitação, que possibilitou a concessão de vantagens financeira indevidas, conduta que melhor se subsume ao revogado art. 90 da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-F do CP.
 2. A pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na conduta social negativa, em virtude do alto grau de instrução e da condição financeira; e nas consequências do crime, uma vez que "houve desembolso pela Petrobras de cerca de US\$ 220, 000,000.00 até julho de 2012, dos quais cerca de US\$ 162,000,000.00 se referiam a gastos com mobilização e supervisão". Constata-se, portanto, que as circunstâncias judiciais foram concretamente valoradas, com fundamento em elementos que demonstram a efetiva maior reprovabilidade da conduta, não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 59 do CP.
 3. Revelando-se correta a valoração das circunstâncias judiciais, constata-se que a fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena encontram-se devidamente fundamentadas. De fato, o Magistrado consignou que a conduta social reprovável do réu não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do art. 44, III, do CP, e que, "tendo em vista que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu", fixa-se o regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 3º, do CP. Nesse contexto, não há se falar em ofensa à legislação.
 4. No que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 99 da Lei n. 8.666/1993, ao argumento de que é incabível a multa fixada, verifico que o Juízo de 1º grau fixou referida multa, em observância ao § 1º do dispositivo legal considerado violado. Ademais, o entendimento no sentido de que referido dispositivo se aplica apenas ao crime do art. 89 da Lei de Licitações vai de encontro à própria disposição legislativa, uma vez que o parágrafo deve ser lido em conjunto com o caput, o qual faz referência expressa aos arts. 89 a 98 da Lei.
- Relevante anotar que a nova redação da referida norma, constante agora do art. 337-P do Código Penal não deixa qualquer dúvida semântica.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.



ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00033 PAR:00003 ART:00044 INC:00003 ART:00059

ART:0337F ART:0337H ART:0337P

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** LC-2021 LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00090 ART:00092 ART:00099 PAR:00001

(REVOGADOS PELA LEI COMPLEMENTAR 14.133/2021)

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(ADEQUAÇÃO TÍPICA - OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS)

STJ - [AgRg nos EDcl no AREsp 961055-BA](#)

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO)

STJ - [AgRg no HC 618302-SP](#), [AgRg no AREsp 1637200-RO](#), [AgRg no AREsp 1799755-GO](#)

(CONDUTA SOCIAL - VALORAÇÃO IDÔNEA)

STJ - [RHC 135298-PE](#)

(CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VALORAÇÃO IDÔNEA)

STJ - [AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1705780-CE](#)

(REGIME SEMIABERTO - NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS)

STJ - [HC 516811-SP](#)

PROCESSO

AgRg no REsp 1861328 / RJ

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2020/0030260-9

RELATOR

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

23/11/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 29/11/2021

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 76 DO CPP. CONEXÃO COM A OPERAÇÃO LAVA-JATO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. REVERSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ. 2. EVENTUAL NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE CONEXÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS A SENTENÇA. SÚMULA 235/STJ. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 4. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE CLARA E CONCATENADA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. 5. AFRONTA AOS ARTS. 383 E 384 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS. 6. OFENSA AO ART. 381, II E III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. INVERSÃO DO ÔNUS DA

PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. CORRETA DISTRIBUIÇÃO. 8. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO IDÔNEA. 9. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 10. VIOLAÇÃO DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1993. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias ordinárias consignaram, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, que a presente hipótese não revelava conexão com os processos da Lava-Jato que tramitam na Justiça Federal, motivo pelo qual seu trâmite foi mantido na Justiça Estadual. Nesse contexto, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, a respeito da ausência de conexão da hipótese dos autos com os processos da Lava-Jato, demandaria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do enunciado n. 7/STJ.

2. Não se pode descurar, ademais, que o verbete n. 706/STF, consigna que "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção" e que, conforme dispõe o enunciado n. 235/STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Nessa linha de inteligência, já tendo sido confirmada a condenação proferida nos presentes autos, não há mais se falar em eventual reunião dos processos.

3. No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, registro que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia.

4. Pela leitura da denúncia, verifica-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.

5. No que concerne à alegada afronta aos arts. 383 e 384 do CPP, constatou-se que as instâncias ordinárias apenas realizaram a adequação típica em observância aos fatos efetivamente narrados na inicial acusatória. De fato, a imputação se refere à participação do recorrente para tornar viável a modificação de ato convocatório de licitação, que possibilitou a concessão de vantagens financeira indevidas, conduta que melhor se subsume ao revogado art. 90 da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-F do CP.

6. Tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre todas as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há se falar em ofensa ao art. 381 do CPP, principalmente porque "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

7. Quanto à alegada afronta ao art. 156 do CPP, ao argumento de que houve inversão do ônus da prova com relação ao dolo do recorrente, constato que houve, em verdade, sua correta distribuição. Com efeito, a prova do dolo do recorrente encontra-se devidamente demonstrada nos autos, em harmonia com elementos e circunstâncias do fato imputado. Nesse contexto, eventual alegação de ausência de dolo formulada pela defesa deve ser por ela demonstrada, uma vez que "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

8. A pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na conduta social negativa, em virtude do alto grau de instrução e da condição financeira; e nas consequências do crime, uma vez que "houve desembolso pela Petrobras de cerca de US\$ 220, 000,000.00 até julho de 2012, dos quais cerca de US\$ 162,000,000.00 se referiam a gastos com mobilização e supervisão)". Constata-se, portanto, que as circunstâncias judiciais foram concretamente valoradas, com fundamento em elementos que demonstram a efetiva maior reprovabilidade da conduta, não havendo se falar, portanto, em ofensa ao art. 59 do CP.

9. Revelando-se correta a valoração das circunstâncias judiciais, constato que a fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena encontram-se devidamente fundamentadas. De fato,



o Magistrado consignou que a conduta social reprovável do réu não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do art. 44, III, do CP, e que, "tendo em vista que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu", fixa-se o regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 3º, do CP. Nesse contexto, não há se falar em ofensa à legislação.

10. No que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 99 da Lei n. 8.666/1993, ao argumento de que é incabível a multa fixada, verifico que o Juízo de 1º grau fixou referida multa, em observância ao § 1º do dispositivo legal considerado violado (atual art. 337-P do CP).

11. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA

"[...] a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório trazido aos autos".

"[...] 'diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova'".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUM:000007 SUM:000235

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STF) SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SUM:000706

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ART:00041 ART:00156 ART:00381 INC:00002 INC:00003
ART:00383 ART:00384

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL
ART:00033 PAR:00002 PAR:00003 ART:00044 INC:00003
ART:00059 ART:0337F ART:0337H ART:0337P

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00090 ART:00092 ART:00099 PAR:00001
(REVOGADA PELA LEI 14.133/2021)



JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(PROCESSUAL PENAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE)

STJ - [AgRg no AREsp 1794034-GO](#), [AgRg no AREsp 1837243-SP](#)

(RECURSO ESPECIAL - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS - REEXAME DE FATOS E PROVAS)

STJ - [AgRg no REsp 1901744-SP](#), [AgRg no AgRg no AREsp 1491727-SP](#)

(IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS A SENTENÇA)

STJ - [HC 307176-SP](#), [RHC 129117-DF](#)

(ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA)

STJ - [REsp 1631721-PR](#), [AgRg no REsp 1797503-PE](#)

(DENÚNCIA - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS)

STJ - [RHC 119275-RS](#), [AgRg no RHC 80492-SP](#)

(EMENDATIO LIBELLI - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA)

STJ - [AgRg no HC 618302-SP](#), [AgRg no AREsp 1799755-GO](#), [AgRg no AREsp 1637200-RO](#)

(DESCONSTITUIÇÃO DE FATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO CABIMENTO)

STJ - [HC 374013-SC](#), [AgRg no AREsp 1664921-RJ](#), [AgRg nos EDcl no REsp 1465485-PR](#)

(DOSIMETRIA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - ALTO GRAU DE INSTRUÇÃO - CONDIÇÃO FINANCEIRA)

STJ - [RHC 135298-PE](#)

(SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO)

STJ - [HC 516811-SP](#)

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg no AREsp 2193544 SP 2022/0261692-2 Decisão:08/11/2022

DJe DATA:16/11/2022



PROCESSO

AgRg no REsp 1861328 / RJ

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2020/0030260-9

RELATOR

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

23/11/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 29/11/2021

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS EFETIVAMENTE ANALISADOS. 4. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

5. AFRONTA AO ART. 69, I, V E VI, DO CPP. ALEGADA CONEXÃO COM A OPERAÇÃO LAVA-JATO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. REVERSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ. 6. EVENTUAL NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE CONEXÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS A SENTENÇA. SÚMULA 235/STJ. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 514 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIME FUNCIONAL. 8. AFRONTA AOS ARTS. 41 E 384 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. 9. OFENSA AO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO IDÔNEA. 10. "PERSONALIDADE DISTORCIDA". MOTIVAÇÃO INADEQUADA E VAGA. CIRCUNSTÂNCIA DECOTADA. 11. AGRAVANTE DO ART. 62, I, 1ª PARTE, CP. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. 12. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 13. VIOLAÇÃO DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1993. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há óbice ao julgamento monocrático do recurso especial, conforme autoriza o RISTJ, bem como o art. 932 do CPC. Ademais, é possível interpretação extensiva do Regimento Interno para monocraticamente dar ou negar provimento a recurso contra decisão contrária ou em consonância com jurisprudência dominante.

2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. Para que haja violação ao art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar manteve o vício. Diferentemente do que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas.

4. Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos,



que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas, o que não revela violação do art. 619 do CPP.

5. As instâncias ordinárias consignaram, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, que a presente hipótese não revelava conexão com os processos da Lava-Jato que tramitam na Justiça Federal, motivo pelo qual seu trâmite foi mantido na Justiça Estadual. Nesse contexto, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, a respeito da ausência de conexão da hipótese dos autos com os processos da Lava-Jato, demandaria indevido revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do enunciado n. 7/STJ.

6. Não se pode descurar, ademais, que o verbete n. 706/STF, consigna que "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção" e que, conforme dispõe o enunciado n. 235/STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Nessa linha de inteligência, já tendo sido confirmada a condenação proferida nos presentes autos, não há mais se falar em eventual reunião dos processos.

7. Conforme jurisprudência assente do STJ, "o procedimento especial previsto no art. 514 do Código de Processo Penal - CPP somente é aplicável para delitos praticados por servidor público contra a Administração Pública, elencados nos artigos 312 a 326 do Código Penal - CP". (AgRg no AREsp 961.430/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

8. No que concerne à alegada ofensa aos arts. 41 e 384 do CPP, constatou-se que as instâncias ordinárias apenas realizaram a adequação típica em observância aos fatos efetivamente narrados na inicial acusatória. De fato, a imputação se refere à atuação do recorrente para tornar viável a modificação de ato convocatório de licitação, que possibilitou a concessão de vantagens financeira indevidas, conduta que melhor se subsume ao revogado art. 90 da Lei n. 8.666/1993, atual art. 337-F do CP.

9. A pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na conduta social negativa, em virtude do alto grau de instrução e da condição financeira; e nas consequências do crime, uma vez que "houve desembolso pela Petrobras de cerca de US\$ 220, 000,000.00 até julho de 2012, dos quais cerca de US\$ 162,000,000.00 se referiam a gastos com mobilização e supervisão)". Constata-se, portanto, que referidas circunstâncias judiciais foram concretamente valoradas, com fundamento em elementos que demonstram a efetiva maior reprovabilidade da conduta.

10. No que diz respeito à valoração negativa da personalidade do recorrente, ao argumento de se tratar de "personalidade distorcida, voltada à prática, em tese, de crimes", constato se tratar de motivação inidônea e vaga que não autoriza o incremento da pena-base. Dessa forma, mister se faz o decote da circunstância judicial da personalidade.

11. Quanto à irresignação do agravante com relação ao reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 62, inciso I, 1ª parte, do CP, por considerar que o Magistrado de origem se utilizou de "vaga e genérica argumentação", constato que se trata de indevida inovação recursal, motivo pelo qual não é possível conhecer do agravo regimental no ponto, porquanto preclusa a matéria diante da ausência de impugnação no momento oportuno.

12. Revelando-se correta a valoração de duas circunstâncias judiciais, constato que a fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena encontram-se devidamente fundamentadas. De fato, o Magistrado consignou que a conduta social reprovável do réu não indica que a substituição seja suficiente, nos termos do art. 44, III, do CP, e que, "tendo em vista que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu", fixa-se o regime semiaberto, em observância ao art. 33, § 3º, do CP. Nesse contexto, não há se falar em ofensa à legislação.

13. No que diz respeito à suscitada ofensa ao art. 99 da Lei n. 8.666/1993, ao argumento de que é incabível a multa fixada, verifico que o Juízo de 1º grau fixou referida multa, em observância ao § 1º do dispositivo legal considerado violado. Ademais, o entendimento no sentido de que referido dispositivo se aplica apenas ao crime do art. 89 da Lei de Licitações vai de encontro à própria disposição legislativa, uma vez que o parágrafo deve ser lido em conjunto com o caput, o qual faz referência expressa aos arts. 89 a 98 da Lei.



Relevante anotar que a nova redação da referida norma, constante agora do art. 337-P do Código Penal não deixa qualquer dúvida semântica.

14. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA

"[...] 'o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte' [...]"

"[...] assim como os arts. 90 e 92 da Lei n. 8.666/1993, o art. 99 da referida lei também foi revogado pela Lei n. 14.133/2021, havendo, entretanto, da mesma forma, a continuidade típico-normativa, uma vez que referida multa continuou a ser prevista, conforme se constata pela leitura do art. 337-P do Código Penal [...]"

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:013105 ANO:2015

***** CPC-15 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
ART:00932

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ART:00041 ART:00383 ART:00384 ART:00514 ART:00619

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
[SUM:000007](#) [SUM:000235](#)

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STF) SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SUM:000706

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL
ART:00033 PAR:00003 ART:00044 INC:00003 ART:00059
ART:00312 ART:00326 ART:0337H ART:0337P

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00089 ART:00090 ART:00092 ART:00098 ART:00099
PAR:00001

(REVOGADA PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021



JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(DECISÃO MONOCRÁTICA - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE)

STJ - [AgRg no HC 485393-SC](#)

STF - [RE-AGR 632673](#) , [RHC-AGR 124155](#)

(PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE)

STJ - [AgRg no AREsp 1847676-GO](#), [AgRg no REsp 1926932-SC](#)

(PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE)

STJ - [AgRg no AREsp 1009720-SP](#), [AgRg no AREsp 1354005-ES](#)

(RECURSO ESPECIAL - FALTA DE CONEXÃO ENTRE PROCESSOS - REEXAME DE FATOS E PROVAS)

STJ - [AgRg no REsp 1901744-SP](#), [AgRg no AgRg no AREsp 1491727-SP](#)

(IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS A SENTENÇA)

STJ - [HC 307176-SP](#), [RHC 129117-DF](#)

(PROCEDIMENTO ESPECIAL - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS)

STJ - [AgRg no AREsp 961430-MG](#), [AgRg no HC 502213-RJ](#)

(EMENDATIO LIBELLI - PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

STJ - [AgRg no HC 618302-SP](#), [AgRg no AREsp 1799755-GO](#), [AgRg no AREsp 1637200-RO](#)

(DOSIMETRIA - CONDUTA SOCIAL NEGATIVA - ALTO GRAU DE INSTRUÇÃO - CONDIÇÃO FINANCEIR)

STJ - [RHC 135298-PE](#)

(DOSIMETRIA - VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE)

STJ - [HC 566684-SP](#)

(AGRAVO REGIMENTAL - INOVAÇÃO RECURSAL)

STJ - [EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1602347-SP](#)

(CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME SEMIABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO)

STJ - [HC 516811-SP](#)

ACÓRDÃOS SIMILARES ?

AgRg nos EDcl no RHC 164927 SP 2022/0142923-1 Decisão:13/09/2022

DJe DATA:19/09/2022



PROCESSO

AgInt na SLS 2938 / DF

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
2021/0145116-9

RELATOR

Ministro HUMBERTO MARTINS (1130)

ÓRGÃO JULGADOR

CE - CORTE ESPECIAL

DATA DO JULGAMENTO

17/11/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 24/11/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA A CONTAMINAÇÃO DA COVID-19. PREVISÃO LEGAL AUTORIZATIVA. AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. BLOQUEIO DAS CONTAS PESSOAIS DE AGENTES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE VIOLAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva lesão ao interesse público.
 2. A suspensão de liminar e de sentença é medida excepcional que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma.
 3. Configura-se interesse público em não se permitir o bloqueio de valores, sem justificativa legal, nas contas pessoais do Governador do Distrito Federal e do Secretário de Saúde, em razão de suas atuações estatais, destacando que houve a devida autorização jurídico-administrativa no Distrito Federal para embasar a doação de acordo com a legislação pertinente.
 4. Não foram apresentados argumentos robustos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão impugnada de que o Poder Judiciário não deve imiscuir-se na seara administrativa, substituindo o Poder Executivo na tomada da decisão administrativa sobre a doação de equipamentos de proteção contra a contaminação da covid-19, sem a caracterização de flagrante desvio de finalidade(a nova Lei n. 14.133/2021 dispensa a licitação para a doação de bens móveis, nos termos do art. 76, inciso II, alínea a).
 5. Não apontou a parte agravante situações específicas ou dados concretos que efetivamente pudessem demonstrar que o comando judicial atual não deve prevalecer com relação ao reconhecimento de violação dos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência.
- Agravo interno improvido.



ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrichi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Sérgio Kukina e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e os Srs. Ministros Og

Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques.
Licenciado o Sr. Ministro Felix Fischer.
Convocados os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Jorge Mussi.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ?

"[...] a suspensão possui caráter eminentemente político ao verificar a lesividade aos bens jurídicos tutelados pela lei de regência".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021
***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021
ART:00076 INC:00002 LET:A

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(SUSPENSÃO DE LIMINAR - JUÍZO POLÍTICO) STJ - [AgInt na SLS 2702-SP](#), [REsp 767387-RS](#)

Documento 41 de 43



APN 993



PROCESSO

APn 993 / DF
AÇÃO PENAL
2020/0092882-6



RELATOR

Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)

ÓRGÃO JULGADOR

CE - CORTE ESPECIAL

DATA DO JULGAMENTO

20/09/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 03/11/2021

EMENTA

PROCESSO PENAL. PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GOVERNADOR DE ESTADO. COMPRA DE VENTILADORES PULMONARES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19, NO AMAZONAS, EM MARÇO E ABRIL DE 2020. CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES E PECULATO. FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIDERADA PELO GOVERNADOR E CRIME DE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DA AÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA CONTRA O GOVERNADOR E DE OUTROS DENUNCIADOS. DENÚNCIA REJEITADA CONTRA DOIS DENUNCIADOS POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

I - Ação penal que imputa aos denunciados os delitos de dispensa/direcionamento de licitação sem

observância das formalidades legais (art. 89 da Lei n. 8.666/1993); fraude à licitação, com elevação arbitrária do preço (art. 96, I, da Lei n. 8.666/1993); peculato (art. 312 do Código Penal); participação em organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013); embaraço a investigações que envolviam a organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013), tendo havido efetiva compra de 28 ventiladores pulmonares para a rede pública hospitalar do Amazonas com direcionamento licitatório, fraude, peculato e desvio de recurso pelos denunciados, que teriam formado uma organização criminosa com essa finalidade.

II - Preliminar de existência de provas obtidas por meios ilícitos:

rejeição, dado que as provas, ordenadas pela autoridade judiciária competente, foram produzidas sem vícios, bem como a apreensão de aparelho celular na residência do alvo foi precedida de decisão para a busca do que interessava à investigação de acordo com o mandado de busca e apreensão, de maneira que a apreensão do aparelho da esposa de alvo de mandado, apreendido no local da busca, estava acobertada por ordem judicial e se deu na residência do denunciado e não em outro local.

III - Preliminar de cerceamento de defesa: rejeição, por ter sido ofertada ampla defesa e observado o princípio do contraditório nessa fase preambular da ação penal.

IV - Preliminar de inépcia da denúncia: rejeição, pela circunstância de que a denúncia especifica cada conduta tanto no objeto da compra superfaturada e que levou à adjudicação e ao empenho dos valores em benefício indevido da Empresa FJAP E CIA e, indiretamente, da SONOAR, sendo apta, inteligível e individualizada igualmente quanto à participação de cada um na indicada organização criminosa.

V - Demais questões levantadas também rejeitadas: não procede a alegação de que as condutas de dispensa de licitação são atípicas, considerando a Lei n. 13.979/2020, uma vez que não se deu a abolitio criminis pela nova legislação; também não procede a arguição de ocorrência da consunção entre o crime de dispensa de licitação (direcionamento indevido) e fraude à licitação, porque se configuraram figuras delituosas distintas previstas na Lei n. 8.666/1993: inicialmente dispensa de licitação com direcionamento à Empresa SONOAR, seguido de direcionamento contratual à empresa de FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS e com consequente prática de preço abusivo mediante fraude.

VI - Rejeição do pedido de desmembramento do processo, à vista do encadeamento de condutas em coautoria e participação em crimes que envolvem agente com foro por prerrogativa de função (Governador do Estado) e demais não detentores do foro, além do fato de o delito de organização criminosa ensejar a presença de diversos partícipes; e a divisão neste momento poderia colocar em risco a instrumentalidade, a busca conjunta da verdade na instrução processual e o objetivo de que sejam proferidas decisões não contraditórias aos litisconsortes passivos (denunciados).

VII - Existência de elementos indiciários robustos contra o Governador WILSON MIRANDA LIMA, que teria instado os Secretários do Amazonas/SUSAM a se reunirem com GUTEMBERG ALENCAR, empresário que teria passado a conduzir as compras de respiradores/ventiladores; acompanhamento pelo Governador de todo o processo de aquisições e importação dos aparelhos pulmonares de diversas empresas, tendo recebido pessoalmente, um dia antes da contratação da Empresa FJAP E CIA., os 19 (dezenove) ventiladores pulmonares cujos preços estavam sabidamente superfaturados, conforme inclusive ampla divulgação na imprensa.

VIII - Existência de elementos de provas de que o Governador exerceria o comando da organização criminosa formada pelos dirigentes do Amazonas (Secretários e servidores públicos) e empresários para o cometimento de delitos de fraude e dispensa de licitação indevida, e peculato.

IX - Existência de elementos de provas de prática do delito de embaraço às investigações que envolviam a organização criminosa, pelo fato de que o Governador ordenou ao Secretário de Estado JOÃO PAULO obtivesse assinatura retroativa da ex-Secretária do Estado de Apoio à Saúde da Capital DAYANA MEJIA, a fim de forjar e regularizar extemporaneamente o procedimento antes concluído de compra dos 28 respiradores.

X - Existência de elementos de provas também contra os ex-Secretários de Estado do Amazonas nos delitos previstos na Lei de Licitação, peculato e organização criminosa: DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA, que teria iniciado por memorando o procedimento direcionando à aquisição de aparelhos hospitalares para SONOAR, tendo acompanhado os trâmites das compras, inclusive nos contatos com essa empresa oculta, devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa; JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS, que, com consciência da ilicitude, participou da compra, deu sequência e



homologou a compra, devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa; PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO, como ordenador de despesas, mesmo ciente das irregularidades, deu o aval financeiro, adjudicou e empenhou para a Empresa FJAP E CIA., devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa; RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA, que teria aceitado o pedido do Governador para inserir empresário (Gutemberg Alencar) no comando dos procedimentos abertos para a aquisição dos equipamentos, devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa.

XI - Em face dos mesmos delitos, existência de elementos de provas contra os Servidores Públicos: RONALD GONÇALO CALDAS DOS SANTOS, engenheiro clínico, que teria dado parecer para a aquisição dos produtos mesmo sabendo que estavam com sobrepreço, tendo exarado parecer final também em favor da Empresa FJAP E CIA., devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa; ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, na qualidade de Chefe de Compras da SUSAM, teria acompanhado e atuado em todo o procedimento e no desenrolar das tratativas e fraudes, na qualidade de gerente de compras, devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa; MÁRCIO DE SOUZA LIMA, ex-gerente de patrimônio, porque possibilitou o direcionamento, a fraude e o peculato ao atestar que recebera os produtos, quando os equipamentos não tinham sido recebidos pelo Setor de Patrimônio, mas em datas diversas e em outros locais.

XII - Provas colhidas que apontam os empresários como partícipes dos mesmos delitos: 1) GUTEMBERG LEÃO ALENCAR, que teria participado e direcionado as compras governamentais dos equipamentos de saúde mediante fraude, servindo como "ponte" entre empresas e a Secretaria de Saúde nas pretendidas aquisições, devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa; 2) CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, que teria financiado a compra pela FJAP para entrega de dinheiro para a SONOAR, viabilizando os eventos delituosos que favoreceram tanto a SONOAR quanto a FJAP E CIA., tendo ainda financiado FÁBIO JOSÉ PASSOS em outra aquisição de respiradores pulmonares cuja licitação não logrou êxito, devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa; 3) FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS, porque fez a proposta falsa e utilizou sua empresa para fraudar e desviar valores no mínimo em duas oportunidades, devendo responder ainda como partícipe da organização criminosa; 4) LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE, porque deu início à oferta de produtos que nem sequer tinha em seu poder, participando do procedimento com proposta superfaturada e se favorecendo dos valores ao vender os produtos, mediante fraude à FJAP E CIA.; 5) LUIZ CARLOS DE AVELINO JÚNIOR, que acompanhou, como sócio oculto pela SONOAR, a negociação da sócia LUCIANE, beneficiando-se dos valores ilícitos, valores que reintroduziu no mercado com a compra de testes de Covid-19 pela SONOAR, da empresa A.R. Rodrigues.

XIII - Elementos de provas colhidos que apontam o Vice-Governador CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO como partícipe do delito de organização criminosa liderada pelo Governador do Estado.

XIV - Recebimento da denúncia contra os denunciados acima mencionados.

XV - À mingua de provas de participação em organização criminosa (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/2013), rejeição da denúncia movida contra SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ e FLÁVIO CORDEIRO ANTONY.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, A Corte Especial, por maioria, rejeitou as preliminares, e, por unanimidade, rejeitou o pedido de desmembramento do processo; recebeu a denúncia em face dos denunciados Wilson Miranda Lima, Alcineide Figueiredo Pinheiro, Dayana Priscila Mejia de Sousa, Rodrigo Tobias de Sousa Lima, João Paulo Marques dos Santos, Perseverando da Trindade Garcia Filho, Ronald Gonçalo Caldas Santos, Cristiano da Silva Cordeiro, Fábio José Antunes Passos, Luciane Zuffo Vargas de Andrade, Luiz Carlos de Avelino Júnior, Márcio Souza de Lima, Gutemberg Leão Alencar e Carlos Alberto Souza de Almeida Filho; rejeitou a denúncia oferecida contra os denunciados Simone Araújo de Oliveira Papaiz e Flávio Cordeiro Antony Filho; determinou o arquivamento das investigações em relação aos investigados Jefferson Luiz Rodrigues Coronel, Renata de Cássia Dias Mansur e Rubens Gustavo Siqueira Lengler, e, por fim, determinou a remessa de cópia dos autos à Justiça Estadual do Amazonas, conforme requerido pelo Ministério Público Federal, nos termos do voto do Sr. Ministro

Relator. Quanto às preliminares, os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Raul Araújo que acolhia a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Impedido o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.

Licenciado o Sr. Ministro Felix Fischer.

Sustentaram oralmente a Dra. Lindôra Maria Araújo, Subprocuradora-Geral da República, o Dr. Nabor Bulhões, pelo réu Wilson Lima, o Dr. Roosevelt Jobim, pelos réus João Paulo dos Santos e Perseverando da Trindade, o Dr. José Carlos Cavalcanti, pela ré Dayana de Sousa, o Dr. Fabrício Parente, pelo réu Rodrigo Lima, o Dr. Pedro Ulisses, pelo réu Cristiano Cordeiro, o Dr. Luís Henrique Machado, pelo réu Fábio Passos, a Dra. Carla Luz, pelos réus Luciane de Andrade e Luiz Carlos de Avelino, o Dr. José Luiz Franco, pelo réu Gutemberg Alencar, a Dra. Luciana Lóssio e o Dr. Luiz Viana Queiroz, pelo réu Carlos Alberto de Almeida Filho, o Dr. José Carlos Nobre, pelo réu Flávio Cordeiro e a Dra. Catharina Estrella, pela ré Simone Papaiz. Esteve presente à sessão o Dr. Róbson de Souza, Defensor Público Federal, pela Defensoria Pública da União.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ?

"[...] embora a Lei n. 14.133 (que entrou em vigor em 1º de abril de 2021) tenha expressamente revogado o art. 89 da Lei n. 8.666/1993 (dispensa de licitação/contratação direta ilegal ou direcionamento da licitação sem observância das formalidades legais) e o art. 96, I, da Lei n. 8.666/1993 (fraude à licitação/com elevação arbitrária de preços), reproduziu as mesmas condutas no art. 337-E e no art. 333-L da novel legislação, prevendo sanção mais agravada, razão pela qual não ocorreu a denominada 'abolitio criminis'".



"As mensagens telefônicas (WhatsApp) apontam que [...] sabia que os aparelhos não serviam para os fins a que se destinavam, porque não eram para pacientes graves de Covid-19, e que só serviam para transporte de pacientes com capacidade parcial de respirar.

Mesmo assim a Secretária Estadual [...], ao iniciar o processo aquisitivo por meio de memorando, aceitou o evidente sobrepreço praticado pela [...] (cada equipamento custava no mercado 17 mil reais e a [...] cobrou 87 mil reais por cada um deles) e contribuiu para a fraude e o desvio de recursos públicos".

"Rejeito a aplicação do princípio da consunção, neste momento inicial, por se tratar de figuras delituosas distintas previstas na Lei n. 8.666/1993. O crime de dispensa de licitação não foi preparatório do crime de fraude, visto que ocorreram situações delitivas diversas: inicialmente dispensa de licitação com direcionamento à Empresa [...] e, em segundo momento, direcionamento contratual à empresa de [...]. Nas propostas de aquisição sem licitação, teria ocorrido outro crime, a fraude, caracterizada pelo aumento abusivo de preços em prejuízo da Fazenda Pública Estadual."

(VOTO VOGAL) (MIN. LAURITA VAZ)

"[...] deve ser recebida a denúncia, que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, conforme bem analisado pelo cuidadoso voto do eminente Ministro Relator, porque, repito, não considero suficientemente afastada a versão acusatória, estreme de dúvidas, a ensejar a incidência de qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal. O que temos, ao revés, são substanciais indicativos da ocorrência de gravíssimos crimes, com suficiente liame indiciário apurado na investigação prévia, apto a sustentar as imputações do órgão acusador".

(VOTO VOGAL) (MIN. NANCY ANDRIGHI)

"[...] à fase do recebimento da denúncia, prevista no art. 6º da Lei 8.038/90, aplicam-se,

subsidiariamente, as regras do procedimento ordinário, de forma que o exame da aptidão da denúncia deve ser balizado pelo art. 395 do CPP, ao passo que a apreciação da improcedência da acusação (absolvição sumária) deve ser pautada pelo disposto no art. 397 do CPP".

"[...] 'no exame das condições da ação e/ou da justa causa para o exercício da ação criminal, não se mostra imprescindível a obtenção de um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade delitivas, indispensável, apenas, em caso de eventual julgamento do mérito', pois 'neste momento processual, cabe exclusivamente indagar sobre a plausibilidade da pretensão acusatória, aqui satisfatoriamente demonstrada' [...]".

"[...] a tese do denunciado [...], de que teria sido absolvido em processo de impeachment julgado pela Assembleia Legislativa do Amazonas pelos mesmos fatos mencionados na denúncia, não interfere no reconhecimento da justa causa, haja vista a independência entre as esferas ou instâncias investigativas, notadamente a criminal [...]".

"[...] a jurisprudência desta Corte Especial adota o princípio 'pas de nullité sans grief', segundo o qual, no processo penal, a nulidade, de natureza absoluta ou relativa, não é reconhecida sem demonstração inequívoca de atual e efetivo prejuízo ao exercício da defesa, na forma prevista pelo art. 563 do CPP".

(VOTO VOGAL) (MIN. BENEDITO GONÇALVES)

"[...] não é necessária uma descrição minuciosa e exaustiva, como se a denúncia fosse peça que, desde logo, se confundiria com as alegações finais da acusação".

"[...] não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa [...] para que o STJ receba denúncia criminal contra o Governador do Estado".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES

ART:00089 ART:00096 INC:00001

(ARTS. 89 E 96, I, REVOGADOS PELA LEI 14.133/2021)

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

ART:0333L ART:0337E

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL

ART:00312

LEG:FED LEI:012850 ANO:2013

ART:00002 PAR:00001 PAR:00003 PAR:00004 INC:00002

LEG:FED LEI:013979 ANO:2020

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

ART:00041 ART:00080 ART:00394 ART:00395 ART:00397

ART:00563

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUV(STF) SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUM:000014



LEG:FED CFB:***** ANO:1988
***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
ART:00105 INC:00001

LEG:FED LEI:008038 ANO:1990
ART:00006

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(VOTO VOGAL - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA) STJ - [APn 841-DF](#), [APn 923-DF](#), [APn 897-DF](#), [APn 422-RR](#), [APn 869-DF](#)

(VOTO VOGAL - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS OU INSTÂNCIAS INVESTIGATIVAS) STJ - [EDcl na APn 741-DF](#)

(VOTO VOGAL - NULIDADE PROCESSUAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO) STJ - [EDcl na APn 702-AP](#), [APn 733-DF](#)

(VOTO VOGAL - COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO) STF - [INQ 3515](#)

(VOTO VOGAL - RITO DA LEI 8.038/1990 - REGRAS DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA) STJ - [APn 923-DF](#)

(VOTO VOGAL - GOVERNADOR DE ESTADO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CRIMINAL - DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA) STF - [ADI 4777-BA](#), [ADI 4674-RS](#), [ADI 4362-DF](#), [ADI 5540-MG](#), [ADI 4797-MT](#)



PROCESSO

AgRg no AREsp 1955298 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2021/0271040-8

RELATOR

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)

ÓRGÃO JULGADOR

T5 - QUINTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

26/10/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 03/11/2021

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 96, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, NA FORMA TENTADA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. TIPICIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Na espécie, o Tribunal de apelação assentou que não vinga a alegação da combativa defesa de ter havido violação de garantias constitucionais ou ofensa ao disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal, pois na realidade o que aqui se fez foi somente dar aos fatos, - dos quais o réu se defendeu plenamente -, a correta capitulação jurídica, de modo que, provada a imputação feita, era de rigor a responsabilização penal do acusado, ainda que na forma tentada do delito (e-STJ fl. 461/462). Ademais, a Corte de Justiça sequer desclassificou o crime imputado ao acusado, mas apenas reconheceu a ocorrência da infração na forma tentada, de modo que não se pode falar em ausência de correlação entre a denúncia e a condenação que sobreveio. Desse modo, não há se cogitar nenhuma forma de inobservância ao princípio da congruência, uma vez que a denúncia, narrou a conduta prevista no art. 96, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, pela qual o acusado fora condenado.

2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, em razão da comprovação da materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A norma penal, em regra, descreve uma conduta proibida na forma consumada, sendo necessária a aplicação do artigo 14, inciso II, do Código Penal, para o reconhecimento da tentativa. Dessa forma, se o delito previsto no artigo 96, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 (revogado pela Lei n.º 14.133/2021, atual art. 337-L, inciso II, do CP) prevê que configura crime o ato de fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante fornecimento, como verdadeira mercadoria falsificada, e no final da instrução penal se constata não ter havido o prejuízo, evidentemente que ficou caracterizada a tentativa na hipótese.

4. A Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, uma vez que sua ação ficou bem perto da consumação, considerando que ele chegou a entregar os produtos para o ente licitante e expediu a nota fiscal, somente não ocorrendo o pagamento pela constatação da falsificação do material apurada em inspeção pelo representante da empresa competente para tanto (e-STJ fl. 463). Ora, rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA

"[...] o Tribunal local decidiu a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao

Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos art. 383 do Código de Processo Penal [...]".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ART:00041 ART:00383

LEG:FED SUM:***** ANO:****

***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
[SUM:000007](#)

LEG:FED DEL:002848 ANO:1940

***** CP-40 CÓDIGO PENAL
ART:00014 INC:00002 ART:0337L INC:00002

LEG:FED LEI:**014133** ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021

LEG:FED LEI:008666 ANO:1993

***** LC-93 LEI DE LICITAÇÕES
ART:00096 INC:00002
(REVOGADO PELA LEI 14.133/2021)

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(DENÚNCIA - CAPITULAÇÃO PENAL X FATOS NARRADOS - EMENDATIO LIBELLI)
STJ - [AgRg no HC 507006-SP](#)

(DENÚNCIA - INÉPCIA - DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA DELITUOSA)
STJ - [RHC 46570-SP](#), [HC 387465-PR](#), [RHC 80481-PR](#)

(DOSIMETRIA DA PENA - TENTATIVA - ITER CRIMINIS)
STJ - [HC 502584-SP](#)

(DOSIMETRIA DA PENA - TENTATIVA - QUANTUM DE REDUÇÃO - REEXAME DE FATOS E PROVAS)

STJ - [AgRg no REsp 1925430-MS](#), [AgRg no AREsp 1844642-GO](#), [AgRg no REsp 1863240-RS](#),
[AgRg no AREsp 1608242-MG](#), [AgRg no HC 479940-SC](#), [AgInt no REsp 1719886-SP](#), [AgRg no AREsp 1161946-SP](#)



PROCESSO

RHC 147692 / SP

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS
2021/0152643-1

RELATOR

ÓRGÃO JULGADOR

T6 - SEXTA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

24/08/2021

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 10/09/2021

EMENTA

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na exordial acusatória não se deixou de mencionar como o recorrente, na qualidade de representante da empresa Engebrás S. A., teria concorrido para a frustração do caráter competitivo do Pregão de n. 20/2015, abstendo-se de participar do procedimento licitatório a fim de permitir que se sagrasse vencedor um dos corréus, com proposta com abusividade de valores, com prejuízo ao erário, havendo, pela visão que o momento o permite, ainda que dependente de confirmação instrutória, elementos mínimos a respeito dos fatos delitivos individualmente imputados ao recorrente.
2. Recurso em habeas corpus improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, Dr(a). GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO, pela parte RECORRENTE: FRANCISCO ALFREDO XAVIER COTTINI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À EMENTA ?

(VOTO VOGAL) (MIN. LAURITA VAZ)

"[...] a denúncia narra a ocorrência de fato típico e a participação do Recorrente na prática delitiva, de maneira clara e suficiente a possibilitar o exercício da ampla defesa, não sendo o caso de trancamento da ação penal. Cuidou-se, na verdade, de denúncia geral, amplamente admitida pela jurisprudência em crimes de autoria coletiva, mas não, de peça genérica e inepta [...]".

REFERÊNCIA LEGISLATIVA ?

LEG:FED LEI:014133 ANO:2021

***** **LC-2021** LEI DE LICITAÇÕES DE 2021
ART:00090

LEG:FED DEL:003689 ANO:1941

***** CPP-41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ART:00041

JURISPRUDÊNCIA CITADA ?

(AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA) STJ - [PEExt no RHC 119667-SP](#)

(VOTO VOGAL - CRIMES DE AUTORIA COLETIVA - DENÚNCIA GERAL) STJ - [RHC 149961-RS](#),
[RHC 131886-PA](#)

